

ACUERDO NO. 026 DE 2018

**"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO ESTUDIANTIL
DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA"**

El Consejo Superior de la Universidad de La Guajira, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el literal D, Artículo 65 de la Ley 30 de 1992 y el Artículo 23 del Acuerdo 014 de 2011, y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, formando al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico del país y para la protección del medio ambiente.
2. Que el Artículo 6 de la Ley 30 de 1992, establece que son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones, profundizar en la formación integral de los colombianos, capacitándolo para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país, posibilitando el desarrollo del espíritu creativo, el pensamiento crítico y el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, al igual que su formación académica y profesional en todos los campos para solucionar las necesidades del país.
3. Que la Universidad de La Guajira, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 109 de la Ley 30 de 1992, requiere de un reglamento estudiantil que regule al menos los aspectos de inscripción, admisión y matrícula, derechos y deberes, distinciones e incentivos, régimen disciplinario y demás aspectos académicos, acordes con las exigencias administrativas y académicas establecidas en su Proyecto Educativo Institucional-PEI.
4. Que los resultados de los documentos de autoevaluación con fines de acreditación contemplan en el plan de mejoramiento la actualización del reglamento estudiantil de La Universidad de La Guajira.
5. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, el Consejo Superior de la Universidad de la Guajira,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1: Expedir el reglamento estudiantil de La Universidad de La Guajira, contenido en los siguientes capítulos y artículos.

CAPITULO I

NATURALEZA JURÍDICA Y AUTONOMÍA

ARTÍCULO 2: NATURALEZA JURÍDICA. La Universidad de La Guajira, es un Ente Universitario autónomo del orden departamental, reconocida como tal mediante Resolución N° 1770 del 24 de junio de 1995, expedida por el Ministerio de Educación Nacional y creada mediante las Ordenanzas 011 y 012 de 1976 y reglamentadas por el Decreto departamental 523 de diciembre de 1976 con domicilio en la ciudad de Riohacha, departamento de La Guajira, que goza de autonomía académica, administrativa y financiera, personería jurídica y patrimonio propio e independiente, orientado por el régimen especial para la educación superior y vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo de acuerdo a lo estipulado en los artículo 33 y 57 de la Ley 30 de 1992.

ARTÍCULO 3: AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. La Universidad de La Guajira, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 69 de la Constitución política y el Capítulo VI del Título I de la Ley 30 de 1992, puede elaborar y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Esta autonomía es admitida de acuerdo a determinados parámetros de la Constitución Nacional y las Leyes que la República establece.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO Y SU CAMPO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 4: OBJETIVOS DEL REGLAMENTO ESTUDIANTIL. El presente reglamento tiene los objetivos relacionados a continuación:

- A. Generar espacios académicos para garantizar una gestión estudiantil fundamentada en los principios generales de la libertad de cátedra, de investigación y de aprendizaje.
- B. Ofrecer un marco general que oriente las actividades de los estudiantes en el desarrollo de los planes de estudio propios de la Institución.
- C. Establecer las reglas esenciales que permitan determinar las relaciones de carácter académico-administrativo entre la Universidad y el estamento estudiantil. Éstas serán de obligatorio cumplimiento para ambas partes.
- D. Definir la calidad de estudiante de la Universidad de La Guajira.
- E. Fijar los criterios de inscripción, selección y admisión de los aspirantes a los diferentes programas que ofrece la Universidad de La Guajira.
- F. Definir con claridad los derechos y deberes de los estudiantes.
- G. Establecer el régimen disciplinario aplicable a los estudiantes.
- H. Crear y regular las distinciones y estímulos para los estudiantes que se caracterizan por su excelencia académica, por sus aportes al desarrollo institucional, cultural y deportivo.

ARTÍCULO 5: CAMPO DE APLICACIÓN. El presente reglamento regula lo pertinente a las relaciones académicas entre la Universidad de La Guajira, sus aspirantes y estudiantes regulares, de pregrado y postgrado y deberá ser socializado por diferentes medios. desarrollarlas con la asignatura equivalente en el nuevo pensum.

CAPÍTULO III DE LA INSCRIPCIÓN

ARTÍCULO 6: INSCRIPCIÓN. Es el acto mediante el cual una persona voluntariamente solicita ser inscrito en un programa técnico, tecnólogo, profesional ofrecido por la Universidad de La Guajira, acorde con las condiciones reglamentadas a través de la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico dentro de los términos señalados en el calendario académico que apruebe el Consejo Académico de la Institución.

Podrán inscribirse en la Universidad de La Guajira:

- A. Los bachilleres, quien tenga título de técnico y/o tecnológico reconocido por una Institución universitaria y quiera proseguir sus estudios para obtener título profesional y profesionales que cumplan con los requisitos establecidos para ingresar a la Universidad en los diferentes programas académicos.
- B. Los estudiantes de la Universidad de La Guajira, que hubiesen perdido tal calidad por razones disciplinarias siempre y cuando hayan cumplido la sanción impuesta.
- C. Las personas que habiendo estudiado en otra Institución de Educación Superior, nacional, debidamente reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, cuyos programas estén aceptados por el gobierno del correspondiente país, de conformidad con la legislación vigente y con lo previsto en el presente Reglamento, soliciten transferencia a uno de los programas ofrecidos por la Universidad de La Guajira.
- D. Se pueden inscribir los extranjeros y deben acogerse a la normatividad colombiana vigente y los amparados por convenios internacionales podrán inscribirse de acuerdo con lo establecido en cada convenio.
- E. Estudiantes matriculados en un programa y que desee cursar una segunda carrera previo lleno de los requisitos.

PARÁGRAFO 1: un aspirante que ha estado matriculado en cualquier programa en la Universidad de La Guajira, y aspira cursar otro diferente al inicial, debe someterse a un proceso de orientación y asesoría a través de la oficina de Bienestar Social Universitario (área permanencia estudiantil).

ARTÍCULO 7: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN. Conjunto de condiciones que deben ser cumplidas para acceder a lo previsto artículo 6 del presente reglamento, con el fin de iniciar el proceso de admisión en cualquier programa académico de la Universidad de La Guajira, por lo que debe cumplir con los siguientes requisitos:

- A. Diligenciar el formulario de inscripción en las fechas establecidas de acuerdo al calendario Académico a través de la página www.uniguajira.edu.co.

- B. Ser bachiller, en cualquiera de las modalidades aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional y/o certificado en que conste que se encuentra terminando sus estudios de Básica secundaria.
- C. Haber presentado pruebas de estado para ingreso a la educación superior (Prueba Saber 11, máximo 5 años de la fecha en que esta diligenciado la inscripción)
- D. Imprimir en línea el volante de pago de la inscripción
- E. Pagar el valor de la inscripción el cual se estipula anualmente en la Universidad de La Guajira a través de un Acuerdo del Consejo Superior.

PARAGRÁFO 1: Los aspirantes que deseen acceder a los derechos que le confiere la Ley y/o el Estado Colombiano por condiciones especial (indígenas, afro- raizales, ron, discapacidad física, entre otras) deben manifestarlo obligatoriamente en el formulario de inscripción.

ARTÍCULO 8: VALIDEZ DE LA INSCRIPCIÓN. Toda inscripción es válida únicamente para el período y el programa académico para el cual se realizó. Su valor no es reembolsable ni transferible en ningún caso.

PARÁGRAFO 1: La Universidad de La Guajira a través de correo electrónico informa al aspirante que la inscripción se efectuó de forma exitosa y al culminar el período de inscripción publicará la lista de los inscritos de los diferentes programas.

ARTÍCULO 9: INHABILIDAD PARA INSCRIPCIÓN. No podrán inscribirse en ningún programa académico de la Universidad de La Guajira, los estudiantes con sanción disciplinaria vigente impuesta por esta u otra Institución de Educación Superior (IES), salvo por faltas leves definidas en este reglamento.

ARTÍCULO 10: NULIDAD DE INSCRIPCIÓN. Al culminar el proceso de inscripción la Universidad de La Guajira, revisa los documentos e información suministrada al corroborar que el aspirante intento realizar fraude o suplantación pierde el derecho de inscripción.

CAPÍTULO IV DE LA SELECCIÓN Y ADMISIÓN

ARTÍCULO 11: INGRESO. Quien aspire ingresar a uno de los programas de pregrado ofrecidos por la Universidad, puede hacerlo bajo una de las siguientes maneras:

- A. Estudiante primera matricula: es el estudiante que registra matricula financiera y académica por primera vez en la universidad de La Guajira.
- B. Estudiante de traslado: estudiante que tiene matricula registrada y aspira traslado a una de las sedes de la universidad.
- C. Estudiante de reingreso: estudiante que solicito retiro ante el Consejo de Facultad y en se encuentra solicitando el ingreso para continuar su trayectoria académica en el mismo programa.
- D. Estudiante en trasferencia: estudiante que viene de otra institución de educación superior que solicita la admisión, con el fin de continuar sus estudios y debe cumplir los requisitos establecidos.

- E. Estudiante especial temporal: estudiantes matriculados temporalmente dentro de las modalidades y/o convenios de programas de la Oficina de relaciones Internacionales (programas de movilidad, etc.)

ARTÍCULO 12: CRITERIOS DE SELECCION. Para la selección de los estudiantes existen los siguientes criterios:

- A- Resultados de las pruebas Saber 11 con una valor del (70%),
- B- Entrevista u otras pruebas que estipule la universidad de acuerdo a las características del programa académico (30%).

Parágrafo UNICO: para la selección se llevara a cabo el siguiente procedimiento:

- A. Preselección de inscritos: es el proceso mediante el cual la universidad hace una primera selección con base en los resultados de la pruebas Saber 11, tomando la puntuación de mayor a menor hasta completar el numero mencionado en el literal B del presente artículo.
- B. Los preseleccionados será el equivalente al número de cupos aprobados por programas y semestre, por el consejo académico adicionado en un 50% de los mismos.
- C. La oficina de Admisiones, Registro y Control Académico hará pública la lista de preseleccionados y los aspirantes también podrán consultar de manera individual ingresando su número de identificación en la página www.uniguajira.edu.co.
- D. Algunos programas académicos por sus características y acorde a los lineamientos de los documentos bases podrán establecer pruebas complementarias para el proceso de selección y admisión.

ARTÍCULO 13: ADMISIÓN. La admisión es el proceso mediante el cual la Universidad otorga al aspirante el derecho a matricularse en un programa académico determinado. Este acto se confiere a través de la orden de matrícula expedida por el Director de la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico, o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 14: PREUNIVERSITARIO. Es el servicio educativo que ofrece la Universidad, a los aspirantes a ingresar que no cumplieron con los criterios establecidos en el artículo 12 de este reglamento.

PARÁGRAFO 1: La Universidad a través del Consejo Académico reglamenta el preuniversitario

PARÁGRAFO 3: PROFESIONALES QUE ASPIRAN A INGRESAR. Quien posea título profesional de Educación Superior universitaria y desee adelantar estudios en otro programa académico de pregrado en la Universidad de La Guajira, deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 de este reglamento.

ARTÍCULO 15: RESERVA DE CUPOS. No se reservará el cupo a los estudiantes que siendo admitidos no efectuaron el proceso de matrícula en el período académico para el cual fue admitido.

CAPÍTULO V DE LA MATRÍCULA

ARTÍCULO 16: MATRÍCULA. La matrícula es el acto por el cual el aspirante admitido a la Universidad de La Guajira adquiere la calidad de estudiante y se compromete a cumplir los reglamentos de la misma. La matrícula da derecho a cursar el programa académico al cual ha sido admitido y deberá renovarse dentro del periodo establecido por la Universidad.

El acto de matrícula comprende dos eventos: La matrícula financiera y la académica.

- A. **MATRÍCULA FINANCIERA:** Se constituye la matricula financiera cuando el estudiante ha cancelado el valor de la matrícula previo a la entrega de los documentos mencionados en el artículo 18 de este reglamento a la oficina de Admisiones y Registro y esta se realiza semestralmente.
- B. **MATRÍCULA ACADÉMICA:** Es el registro de las asignaturas y se efectúa posterior a la matricula financiera, en el sistema de información académica, que el estudiante cursará de acuerdo con los créditos establecidos en el plan de estudio vigente, para el semestre. En el caso de los estudiantes que ingresan con condición académica especial serán notificados por escrito de la modalidad del plan de estudios que va a cursar, la cual será coherente la puntuación total dentro del proceso de admisión.

ARTICULO 17: : REQUISITOS DE MATRICULA. Para matricularse en cualquier programa y modalidad en la Universidad de La Guajira los admitidos deberán entregar los siguientes documentos:

- A. Formulario de inscripción debidamente diligenciado.
- B. Copia autenticada del diploma de bachiller.
- C. Copia del acta de grado de bachiller.
- D. Copia ampliada del documento de identidad.
- E. Resultado de las Pruebas Saber 11
- F. Una (1) foto reciente tamaño 4x4
- G. Registro Civil original.
- H. Certificados de calificaciones de 6 a 11 grado originales.
- I. Certificación médica que conste su estado de salud.
- J. Constancia de trabajo para los estudiantes de la jornada nocturna.
- K. Todos los documentos del literal A al literal J escaneados en un CD en formato (JPG).
- L. Todos los documentos debidamente legajados en una carpeta de tapas en yute.
- M. Otros que la Institución considere consecuente con la dinámica de los procesos de Autoevaluación y/o por los requerimientos propios de los documentos bases para obtener el registro calificado y/o Acreditación de Calidad.
- N. Para lo contemplado en el Artículo 7, Literal G de los programas por ciclo propedéutico, se debe anexarse copia del titulo obtenido en una institución de Educación Superior del nivel requerido como condición para poder cursar el programa escogido.

PARÁGRAFO 1: Los estudiantes Extranjeros deberán anexar los documentos que establecen las leyes Colombianas.

ARTICULO 18: ENTREGA DE CONTRASEÑA. La Universidad creará un correo institucional al estudiante el cual es el medio de comunicación con la institución, por allí recibe la clave para ingresar al sistema académico de la universidad e imprimir el volante de pago para realizar la matrícula financiera.

ARTICULO 19: PROCESO DE INDUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA. La Universidad de La Guajira desarrollará el proceso de inducción a la vida universitaria, organizada por la Vicerrectoría Académica y Bienestar Social Universitario, con el apoyo de cada una de las decanaturas. La asistencia de los estudiantes es obligatoria.

ARTÍCULO 20: CARNETIZACIÓN. El carné de la Universidad es el documento único e intransferible con el cual se identifica como miembro activo de la Universidad.

ARTÍCULO 21: MATRICULA ACADÉMICA PRIMERA COHORTE: Para los estudiantes de primera cohorte la dirección de programa o quien haga sus veces matricula todas las asignaturas del primer semestre con base en el plan de estudios.

ARTÍCULO 22: ESTUDIANTES DE OTROS SEMESTRES. La matrícula académica para los estudiantes ubicados en semestres diferentes al primero es responsabilidad de cada uno de ellos, podrán registrar asignaturas pertenecientes a diferentes semestres dentro del plan de estudio correspondiente, siempre que no exceda los dos semestres subsiguientes partiendo de la ubicación semestral de la asignatura más atrasada, no ocurran cruces de horarios y cumplan con los requisitos y correquisitos.

PARÁGRAFO 1: Todo estudiante matriculado en determinado programa debe concluir sus estudios con el mismo plan de estudios; mientras no se retire voluntariamente del programa o se atrase en alguna asignatura y el pensum en el que se encuentre no lo cobije. La Universidad está en la obligación legal de respetar este derecho.

PARÁGRAFO 2: Para efectos de matrícula académica se tendrán en cuenta las disposiciones previstas por Admisiones, Registro y Control Académico.

PARÁGRAFO 3: Al enlazar cada uno de los ciclos o eslabones en una cadena articulada que desarrolla un proceso de formación por niveles como lo contempla la Ley 749 del 2002, la cual regula la modalidad de Ciclos Propedéuticos, los estudiantes que cursan programas ofertados bajo ésta modalidad no pueden matricular asignaturas que no correspondan al nivel en el que se encuentran matriculados; y una vez culminado el nivel técnico o el tecnológico, para ser promovidos de semestre, lo que sugiere un siguiente nivel de su carrera deben cumplir con estos requisitos:

- A. Certificado expedido por una IES aprobada y reconocida por el MEN su terminación académica del nivel inmediatamente anterior.
- B. Tener aprobados todos los módulos, incluido los de inglés que correspondan al nivel cursado.

- C. Haber realizado o estar registrados para realizar los exámenes Saber Pro correspondiente al nivel ya cursado.
- D. Tener Actas de sustentación o haber solicitado ante el respectivo Consejo de Facultad, la modalidad de grado a la que se va a acoger para recibir grado en el nivel cursado.
- E. Al culminar el nivel Tecnológico para ser promovido al semestre siguiente, que sugiere el nivel profesional, el estudiante debe estar graduado del nivel Técnico y cumplir con los requisitos antes mencionados.

ARTÍCULO 23: CLASIFICACIÓN DE LA MATRÍCULA FINANCIERA. Se clasifica según el tiempo de realización del pago con base en el calendario académico: Ordinaria o Extraordinaria.

- A. **MATRÍCULA ORDINARIA.** Se entiende por ésta el procedimiento que realiza el estudiante dentro de las fechas fijadas en el calendario expedido por el Consejo Académico.
- B. **MATRÍCULA EXTRAORDINARIA.** Es la que realiza el estudiante en fecha posterior a la del plazo establecido en el artículo anterior. Este pago tendrá un recargo estipulado por el Consejo Superior.

ARTÍCULO 24: EXENCIONES DE MATRÍCULA FINANCIERA. Estarán exentos del pago de los derechos de matrículas, los estudiantes a quienes cobijen las normas legales y estatutarias vigentes sobre exención expedida por la Universidad de La Guajira.

ARTÍCULO 25: RENOVACIÓN DE MATRÍCULA ACADÉMICA. La matrícula académica deberá renovarse semestralmente dentro de los plazos establecidos por el Calendario Académico.

PARÁGRAFO 1: En caso de que el número de asignaturas perdidas pertenezcan a semestres diferentes en el plan de estudio, el estudiante quedará matriculado en el semestre que tenga mayor número de asignaturas.

PARÁGRAFO 2: Se garantiza el cupo de las asignaturas a registrar en el periodo académico para el cual se encuentran matriculados a los estudiantes que se encuentren cursando el semestre al cual pertenece la asignatura y tendrán preferencia ante estudiantes ubicados en semestres distintos.

ARTÍCULO 26: MATRÍCULA DE ASIGNATURAS REPROBADAS. El estudiante que hubiese perdido asignaturas o créditos en un periodo académico, deberá matricularla en el periodo académico siguiente como asignatura obligatoria y no podrá cancelarla salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado y autorizado por el Consejo de Facultad.

PARÁGRAFO 1: En caso de que la Universidad no programe la asignatura perdida, el estudiante deberá cumplir el requisito a través de cursos dirigidos.

PARÁGRAFO 2: Cuando el estudiante decide no continuar cursando el periodo académico, deberá presentar la solicitud escrita al Consejo de Facultad, antes del primer parcial, en las fechas establecidas por el Consejo Académico.

PARÁGRAFO 3: El estudiante que se retire sin darle cumplimiento al párrafo anterior y sin haber obtenido calificaciones parciales, se le considerará perdido el semestre o año académico por vacancia, las calificaciones definitivas de las asignaturas matriculadas serán de cero punto cero (0.0). De haber obtenido calificaciones parciales, éstas se tendrán en cuenta para

establecer la nota definitiva. Para ambos casos las calificaciones definitivas se tendrán en cuenta para el cálculo del promedio y rendimiento académico.

PARÁGRAFO 4: Si el retiro es por fuerza mayor comprobada, el Consejo de Facultad decidirá la cancelación o no de su matrícula académica y la decisión será remitida a la oficina de Admisiones Registro y Control Académico.

PARÁGRAFO 5: Si el estudiante posteriormente desea continuar sus estudios en la Institución, tendrá que cumplir con el procedimiento de reingreso vigente.

ARTÍCULO 27: MODIFICACIÓN FECHAS DE MATRÍCULAS ACADÉMICAS. La modificación de la fecha de matrícula académica establecidas dentro de los plazos estipulados, deberá hacerlo el Consejo Académico, de acuerdo con los cortes establecidos en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).

ARTÍCULO 28: REVISIÓN DE MATRICULA ACADÉMICA. Realizada la matricula académica por parte de los estudiantes, la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico y las autoridades académicas de la Facultad, hará una revisión de ésta y procederá a corregir las anomalías encontradas, en un período que no supere la realización de los primeros parciales así:

- A. Cuando se encontraren asignaturas matriculadas sin la aprobación de los requisitos y correquisitos correspondientes, se cancelarán dichas asignaturas.
- B. Cuando las asignaturas matriculadas sobrepasen las exigencias del plan de estudio de cada programa.

ARTÍCULO 29: CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS CURSADAS. Cuando a pesar de los controles establecidos, algún estudiante cursare asignaturas contraviniendo los reglamentos, la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico procederá a su cancelación, aún en el caso en que las calificaciones figuren en la hoja de vida del estudiante.

ARTÍCULO 30: ADICIÓN O CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS. El estudiante ubicado en semestres diferentes al primero, tiene derecho a adicionar o cancelar asignaturas, si cumple con las siguientes condiciones:

- A. Solicitud a través del sistema académico de la institución.
- B. Que el proceso se realice dentro de los plazos establecidos en el calendario académico.
- C. Que no exista incompatibilidad horaria y que cumpla con el pre y correquisitos.
- D. La adición no puede superar los créditos reglamentarios semestrales del plan de estudio.
- E. La cancelación no puede ser de asignaturas reprobadas en el semestre anterior.

PARÁGRAFO 1: La solicitud de cancelación de una o más asignaturas que no implique suspensión de matrícula, se dirigirá al Consejo de Facultad respectivo para estudio y decisión; lo resuelto deberá informarse al solicitante y a la Oficina de Admisiones Registro y Control Académico en los términos consagrados en el presente reglamento.

ARTÍCULO 31: REPITENCIA DE ASIGNATURA POR TERCERA VEZ: Los estudiantes de la Universidad de La Guajira podrán cursar una asignatura hasta por cuatro (4) veces de manera

consecutiva. El estudiante podrá registrar matrícula de las otras Asignaturas (máximo 2) del plan de estudio que no sea prerrequisito de las asignaturas no aprobadas.

PARÁGRAFO 1: Los estudiantes deben estar matriculados del 4 semestre en adelante.

PARÁGRAFO 2: A partir de la segunda matrícula la Universidad debe velar porque el estudiante curse la signatura perdida con un docente diferente. Para ello deben dárseles las condiciones y el acompañamiento en su proceso.

PARÁGRAFO 3: El estudiante que se encuentre en situación de repitencia deberá firmar un acta de compromiso donde asuma todas las acciones (tutorías, asesorías, madrinazgo, cursos dirigidos, otras que se consideren o estén en las estrategias de permanencia y graduación) que implemente la universidad desde Bienestar Social Universitario y Vicerrectoría académica y deberá cumplirlas durante el semestre.

PARÁGRAFO 4: El director de programa al momento de matricular académicamente estas asignaturas reprobadas, realizará acompañamiento al estudiante para que realice la matrícula académica respectiva.

PARÁGRAFO 5: Este artículo es transitorio por un tiempo de dos años con el fin de apoyar las políticas de permanencia y graduación exitosa.

ARTÍCULO 32: CANCELACIÓN DE SEMESTRE. El estudiante con matrícula vigente, podrá cancelar el semestre que está cursando, sin que le figuren calificaciones, si lo realiza antes de la fecha de iniciación de los primeros exámenes parciales o después de estos, si se presentan soportes que evidencien situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

PARÁGRAFO 1: La cancelación extemporánea se puede presentar antes de la fecha de cierre de semestre, con justificación comprobada.

CAPITULO VI DE LOS CALENDARIOS

ARTÍCULO 33: CALENDARIO ACADÉMICO. Establécese para la Universidad de La Guajira el Calendario oficial para la programación académica, de investigación y actividades curriculares, extracurriculares, de extensión a la comunidad, recreativas y deportivas, culturales, de administración del tiempo ocioso, vacacionales y aquellas otras actividades conexas que incidan en la programación académica normal dentro del año académico y de acuerdo con las siguientes disposiciones:

A. PERIODO ACADÉMICO: La programación académica y de investigación, así como todas las actividades relacionadas anteriormente, deberán enmarcarse dentro del año académico correspondiente.

B. PROGRAMACION ACADÉMICA: se realizará dentro del año calendario distribuido en dos semestres de dieciséis (16) semanas cada uno; secuenciales y progresivos año por año hasta la terminación de la programación total determinada en cada carrera universitaria. El Calendario Académico, debe establecer las siguientes actividades: Inscripción. b) Selección de aspirantes. c) Publicación de listas de admitidos. d) matrículas. e) clases. f) cursos vacacionales. g) adiciones y cancelaciones. h) pruebas

parciales y finales. i) ingreso de notas parciales y finales al sistema académico. j) habilitaciones. k) inducción l) validaciones. m) transferencias, traslados y reingresos. n) vacaciones. o) Fechas de grados. p) Otros que establezca la institución.

CAPÍTULO VII DE LOS ESTUDIANTES

ARTÍCULO 34: ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA. Es la persona que posee matrícula vigente, financiera y académica, en cualquiera de los programas académicos que ofrece la Universidad en metodología presencial, a distancia o virtual, una vez agotados el proceso financiero y académico en el periodo establecido por el Consejo Académico.

PARÁGRAFO 1: El proceso financiero comprende la cancelación de los derechos de matrícula establecidos por la Universidad de La Guajira en una entidad bancaria y/o en caja de la tesorería de la Universidad y el proceso académico es mediante el cual se registra ante la facultad respectiva las asignaturas a cursar durante el periodo académico con base en las fechas establecidas por el calendario académico.

ARTÍCULO 35: CLASIFICACION DE LOS ESTUDIANTES: Los estudiantes en la Universidad de La Guajira, se clasifican de la siguiente manera:

- A. **ESTUDIANTE REGULARES.** Son estudiantes regulares de la Universidad de La Guajira quienes cumplen los requisitos para ingresar a ella y lo hacen, en sus diferentes modalidades de ciclo propedéutico y pregrado.
- B. **ESTUDIANTE DE ADMISIÓN DIRECTA:** Son aquellos que cumplieron con todo el proceso de inscripción, selección y matrícula establecidos en el presente reglamento.
- C. **ESTUDIANTE DE ADMISIÓN POR REINGRESO:** Son quienes habiendo estado matriculados en algún programa de pregrado de la universidad de La Guajira, se hayan retirado habiendo terminado y aprobado al menos un período académico con sus respectivas calificaciones y vuelven al mismo programa.
- D. **ESTUDIANTE POR TRANSFERENCIA:** Es aquel que habiendo estudiado en una Institución de Educación Superior aprobada y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, tenga aprobado cualquier porcentaje de los créditos académicos de un programa afín al de la Universidad de La Guajira. Para la transferencia, el estudiante debe ser admitido a un programa académico de la universidad.
- E. **ESTUDIANTE COTERMINAL¹:** Es una figura de un estudiante de pregrado en transición al postgrado. Este opta por cursar un conjunto de asignaturas de los programas de posgrados ofertados por las distintas facultades.

¹ Se entiende por estudiante coterminar, la opción para los estudiantes de pregrado, de cursar un conjunto de asignaturas de los programa de Maestría ofertados por las distintas escuelas y facultades, dichos créditos constituirán la opción de grado de los estudiantes para optar al título profesional, puede tener un carácter disciplinar o transdisciplinar

ARTÍCULO 36: ESTUDIANTES EN INTERCAMBIO ACADÉMICO. Se considera estudiante en intercambio académico aquel que matriculado en una universidad, desee cursar hasta dos semestres académicos en otra Institución de Educación Superior. Todo estudiante de intercambio entrante y saliente, debe cumplir los requisitos de la universidad y los establecidos en los convenios específicos.

PARÁGRAFO 1: Para los estudiantes de La Universidad de La Guajira el intercambio académico debe ser avalado por el Consejo de Facultad respectivo y, previa verificación de existencia del convenio con otras universidades por la Oficina de Relaciones Internacionales.

ARTÍCULO 37: ESTUDIANTES ESPECIALES TEMPORALES. Son estudiantes especiales temporales de la Universidad de La Guajira, quienes sin aspirar a obtener un título, se matriculan en cursos de educación continuada por extensión universitaria, una vez presenten los requisitos exigidos por la Universidad, y se regirán por un reglamento especial (Acuerdo No 004 de 2014).

PARÁGRAFO 1: En ningún caso, los créditos que tomen los estudiantes especiales temporales conducirán a título u otorgarán crédito para título en la Universidad de La Guajira, solo tendrán derecho a un certificado de asistencia y calificación si ha cumplido con las exigencias de la Universidad.

ARTÍCULO 38: ESTUDIANTES EGRESADOS. Son egresados aquellos estudiantes que terminaron académicamente un programa de pregrado pero que aún no han recibido título profesional.

PARÁGRAFO 1: Los egresados tienen derecho a utilizar todos los servicios ofrecidos por la Universidad, Biblioteca y el acceso y utilización de los laboratorios para fines académicos o investigativos hasta que se gradúen, por un periodo no mayor a cuatro semestres.

PARÁGRAFO 2: Los egresados tendrán hasta cuatro semestres para graduarse, transcurrido este término si no se hubiese titulado, deberá realizar proceso de actualización académica sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el reglamento.

PARÁGRAFO 3: "los estudiantes que terminan académicamente deberán matricular su trabajo de grado o cualquier otra modalidad asimilable hasta cuatro (4) semestres, periodo en el cual seguirá con la calidad de estudiante. Transcurrido este término si no se hubiese titulado perderá dicha calidad, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en los reglamentos"²

ARTÍCULO 39: PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE. La calidad de estudiante de la Universidad de La Guajira se pierde:

- A. Cuando se obtenga el título correspondiente.
- B. Cuando se haya perdido el derecho de permanecer en la institución por un rendimiento académico deficiente.
- C. Cuando el estudiante se encuentre bajo sanción académica o disciplinaria, impuesta por el Consejo de Facultad, Académico o Superior que impida en forma temporal o definitiva, la renovación de su matrícula.

² Estatuto General de Uniguajira, Acuerdo No 014 de 2011, capítulo III Estudiantes, parágrafo del artículo 69,

- D. Cuando se acepte la cancelación de la matrícula a solicitud expresa del interesado y de acuerdo con los procedimientos establecidos en el presente Reglamento.
- E. Cuando no realice la renovación de la matrícula, dentro de los plazos establecidos por el calendario académico.
- F. Cuando por motivos graves de salud, previo dictamen médico, se considere inconveniente su permanencia en la Universidad y se precise de la cancelación del semestre.

CAPÍTULO VIII DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

ARTÍCULO 40: DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. Son derechos del estudiante:

- A. Los que se deriven de la Constitución Política, las Leyes y las normas de la Universidad de La Guajira.
- B. Recibir un tratamiento respetuoso de todos los miembros de la comunidad universitaria.
- C. Elegir y ser elegido para los organismos de dirección colegiada de la Universidad, organizaciones y cuerpos colegiados, de conformidad con el Estatuto General y este reglamento.
- D. Poder asociarse, reunirse con fines culturales, religiosos, deportivos, científicos, académicos, políticos, profesionales y/o gremiales.
- E. Expresar, razonar, proponer, debatir, libre y responsablemente sus ideas, teorías o conocimientos respetando y permitiendo la opinión de los demás.
- F. Presentar por escrito solicitudes y reclamos de orden académico y disciplinario, respetuosos siguiendo siempre el conducto regular y obtener una respuesta oportuna.
- G. Tener la oportunidad de ser escuchado personalmente en sus descargos e imponer, según proceda, los recursos de reposición y apelación en caso de trámites disciplinarios ante las autoridades universitarias.
- H. Acceder, con arreglo a las normas, a los estímulos, reconocimientos y servicios vigentes.
- I. Utilizar responsablemente los medios de comunicación universitarios y los recursos de apoyo de su formación académica
- J. Obtener calificaciones justas acordes con el desempeño académico e impugnar en caso de que la objetividad de la evaluación sea vulnerada.
- K. Beneficiarse de los servicios ofrecidos por bienestar social universitario y demás dependencias de la Universidad.
- L. Acceder a todas las fuentes de información científica dispuestas por la Universidad para su servicio.
- M. Disponer de condiciones físicas, sociales, académicas, ambientales, de estudio y de tiempo, necesarias para el cumplimiento de los procesos de formación y generación de conocimiento.
- N. Participar en la elaboración, control y evaluación de los procesos pedagógicos, organizacionales y administrativos.
- O. Recibir la información sobre la estructura académico-administrativa de la Universidad y el reglamento estudiantil y demás normas relativas a los procesos de su desarrollo integral.
- P. Gozar de la libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación.

- Q. Recibir de todos los profesores en la primera semana de clase, el programa básico propuesto para los espacios académicos que cursan.
- R. Representar a la Universidad en eventos regionales, nacionales e internacionales de orden académico, científico, social, cultural y deportivo de acuerdo a lo establecido por los órganos competentes.
- S. Socializar el reglamento estudiantil por diferentes medios y su explicación básica en la semana de inducción obligatoria a estudiantes de primer semestre.
- T. La participación en la elaboración de reglamentos y/o estatutos que dirijan la actividad académica, administrativa y el bienestar dentro de las instalaciones universitarias.
- U. Obtener becas y subsidios por participar en las disciplinas deportivas, las cuáles serán reglamentadas por el Rector o a quien este designe.

ARTÍCULO 41: DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. Son deberes de los estudiantes:

- A. Cumplir las obligaciones que se deriven de la constitución política, las Leyes, el estatuto general y demás normas de la Universidad.
- B. Contribuir al cumplimiento de la misión, visión, principios, y fines de la Universidad.
- C. Cumplir todas las obligaciones inherentes a su calidad de estudiante y participar en las actividades curriculares y extracurriculares programadas en el calendario académico.
- D. Concurrir a las clases y a las actividades académicas que fomenten la cultura, la ciencia, el deporte, la investigación y el servicio a la comunidad.
- E. Identificarse con el carnet de estudiante o cualquier documento actualizado que se diligencie dentro de la Universidad, cuando éste se le solicite.
- F. Respetar el derecho de asociación.
- G. Asumir la responsabilidad de la expresión, actos o circulación de sus ideas.
- H. Conocer y acatar los reglamentos de las instituciones en las que por convenio con la Universidad, se desarrollen actividades académicas.
- I. Conservar, cuidar y mantener en buen estado el material de enseñanza (laboratorios, talleres, biblioteca) así como los bienes muebles e inmuebles de la institución.
- J. Abstenerse de comercializar y/o ingerir sustancias psicoactivas, bebidas embriagantes o llegar bajo los efectos de las mismas dentro de la institución.
- K. Abstenerse del porte de armas al interior del claustro Universitario o en los espacios utilizados por la institución para otras actividades académicas o extracurriculares.
- L. Estar informado y participar en la construcción de la estructura académica, administrativa, estatutos, reglamentos y demás normas administrativas.
- M. Representar dignamente a la Universidad en los eventos para los cuales sean designados.
- N. Los contemplados en el Artículo 95 de la Constitución Nacional.
- O. Participar responsable y objetivamente en el proceso de evaluación docente e institucional.
- P. Cumplir los valores contemplados en el documento PEI y al Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad de La Guajira.
- Q. Cumplir los requisitos contemplados en el documento base del plan de estudio del estudiante.

- R. Portar el carnet para ingresar a las instalaciones, así como para acceder a cualquier servicio dentro de la Institución. Todo estudiante de la Universidad de La Guajira es carnetizado al momento de ingresar por una sola vez sin costo adicional.

CAPÍTULO IX

RETIRO, REINGRESO Y TRANSFERENCIAS

ARTÍCULO 42: RETIRO DE ESTUDIANTE. Los estudiantes que por razones justificadas deben retirarse de la Universidad de La Guajira, deberán formalizar su retiro ante el Consejo de Facultad respectivo con copia a Admisiones Registro y Control Académico y solicitar la reserva de un cupo por un tiempo máximo de dos (2) años.

ARTÍCULO 43: REINGRESO. Es el acto mediante el cual el estudiante solicita formalmente cursar el período académico aplazado. La solicitud de reingreso debe ser presentada por escrito ante el Consejo de Facultad respectivo, dentro de las fechas establecidas por la Universidad y cancelar el valor establecido en los derechos pecuniarios.

ARTÍCULO 44: CONDICIONES PARA EL REINGRESO. El Consejo de Facultad estudiará las solicitudes de reingreso, teniendo en cuenta que cumpla con los rangos de promedios del estudiante regular

ARTÍCULO 45: PLAN DE ESTUDIOS POR REINGRESO. Todo estudiante en condición de reingreso debe someterse al cumplimiento del plan de estudio vigente siempre y cuando no exista el semestre a cursar en su mismo plan de estudio. Corresponde al Consejo de Facultad establecer las equivalencias de acuerdo con el plan de transición.

ARTÍCULO 46: RECURSOS. El solicitante cuya petición de reingreso le sea negada por el Consejo de Facultad, tendrá derecho a interponer el recurso de reposición y en subsidio de apelación ante el mismo Consejo. El recurso debe ser presentado dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión. De ser negada la reposición, el Consejo de facultad enviará, a la mayor brevedad posible, el expediente para que el Consejo Académico desate el recurso de apelación correspondiente, previa notificación al estudiante. Los demás aspectos relacionados con la impugnación, en lo que no contravenga este artículo, seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo (C.C.A.), especialmente a lo previsto en los artículos 49 a 55 del mismo código.

PARÁGRAFO 1: El Consejo Académico tendrá en cuenta para decidir el recurso de apelación: el escrito introductorio y la decisión del Consejo de Facultad. Contra la decisión del Consejo Académico no procede recurso alguno.

PARÁGRAFO 2: El procedimiento previsto en este artículo se aplicará para los demás aspectos en donde cualquier organismo de la Universidad tome decisiones que afecten los intereses de los estudiantes.

ARTÍCULO 47: HOMOLOGACIÓN DE MATERIAS PARA ESTUDIANTES CON ESTUDIOS PREVIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA. Es competencia del Consejo de la respectiva Facultad aprobar las homologaciones y equivalencias de las asignaturas solicitadas siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:

- A. Las asignaturas a homologar deben tener contenidos programáticos e intensidades horarias similares a los del programa al que se desea ingresar.
- B. Se homologarán todas las materias que tengan un promedio igual o mayor que tres punto dos (3.2).

ARTÍCULO 48: HOMOLOGACIÓN DE MATERIAS DE ESTUDIANTES PROVENIENTES DE OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES). La Universidad de La Guajira admitirá en calidad de transferentes a estudiantes provenientes de otros centros de educación superior, cuyos programas se encuentren aprobados por el ICFES.

Las transferencias de otras entidades se ceñirán a los siguientes requisitos:

- A. Solicitud individual.
- B. Autorización del ICFES, cuando se ordene cierre o suspensión de un programa.
- C. La Universidad de La Guajira debe tener convenio vigente con el centro de educación de donde proviene el transferente.
- D. Copia certificada por la Institución de Educación Superior de origen, de los contenidos programáticos, notas y número de créditos de las asignaturas cursadas.
- E. Recibo de constancia de pago por concepto del estudio de homologación de asignaturas.
- F. Certificado de buena conducta expedido por la institución de origen.

PARÁGRAFO 1: El estudio de homologación debe solicitarse al momento de ingresar a la institución.

PARÁGRAFO 2: Todas las asignaturas para las cuales el aspirante solicite homologación deben tener calificación igual o superior a tres puntos cinco (3.5).

PARÁGRAFO 3: Se permitirá el estudio de homologación a los estudiantes que el periodo de receso de estudio no supere los dos (2) años.

ARTÍCULO 49: REQUISITOS DEL TRANSFERENTE. El estudiante que aspire a transferencia debe cumplir los siguientes requisitos:

- A. Acreditar mediante certificado auténtico que ha aprobado las asignaturas cursadas en la IES de donde proviene. Siempre y cuando no haya transcurrido a un periodo mayor a cuatro (4) años de la fecha de su retiro.
- B. Presentar los contenidos programáticos de las asignaturas que cursó.
- C. Diligenciar formulario de inscripción y el pago de derechos respectivos.
- D. Presentar el título de normalista o bachiller en cualquiera de las modalidades contempladas en la Ley 115 de 1994 artículos 27, 28 y 29 o una constancia de radicación expedida por la autoridad competente, donde conste que el diploma está en trámite.
- E. Si el estudiante proviene de una universidad extranjera, certificado de homologación de asignaturas ante el ICFES de acuerdo al artículo del Decreto de Ley 81 de 1980.

ARTÍCULO 50: ADMISIÓN DEL ESTUDIANTE TRANSFERENTE. Será competencia de los Consejos de Facultad aprobar o no las solicitudes de transferencias que se presenten en sus respectivos programas, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

El estudiante transferente debe cumplir con los requisitos citados en los artículos 6 y 7 del presente reglamento.

- A. El programa debe contar con cupos disponibles previamente determinados para el efecto por dicho Consejo.
- B. Número de asignaturas cursadas.
- C. Promedio de Calificaciones.
- D. Intensidad horaria.

ARTÍCULO 51: NEGACIÓN DE SOLICITUD DE ADMISIÓN AL ESTUDIANTE TRANSFERENTE. El Consejo de Facultad negará la solicitud de admisión al estudiante como transferente, cuando no disponga de cupos en el programa solicitado o el estudiante:

- A. No haya aprobado las asignaturas cursadas en la institución educativa de donde proviene.
- B. Haya incurrido en cualquiera de las faltas que la Universidad de La Guajira considera que ameritan la cancelación definitiva de la matrícula en consonancia con el presente reglamento.

ARTÍCULO 52: ESTUDIANTE TRANSFERENTE ADMITIDO. Una vez admitido el estudiante en calidad de transferente el Consejo de la Facultad respectiva realizará el estudio correspondiente a la equivalencia, homologando solo aquellas asignaturas cuya intensidad horaria y contenidos programáticos sean similares a los del programa al cual desean ingresar y señalar las validaciones que el estudiante pueda solicitar por transferencia en aquellas asignaturas que hayan sido cursadas con intensidad horaria inferior o un contenido programático diferente y que de acuerdo al Plan de Estudios sean validables.

PARÁGRAFO 1: En ningún caso se homologarán materias con puntaje inferior a tres punto dos (3.2).

PARÁGRAFO 2: La aceptación de asignaturas de un estudiante por transferencia se hará solamente una vez en su vida académica y al momento de ser admitido, una vez suceda esto, no podrá solicitar nuevas equivalencias de asignaturas no aceptadas.

PARÁGRAFO 3: En ningún momento podrá ser admitido un estudiante por transferencia que le faltare por cursar al menos el cincuenta por ciento (50%) del contenido académico del programa que desea cursar.

ARTÍCULO 53: RATIFICACIÓN DE APROBACIÓN. Al ser aprobada la transferencia se anotarán en la hoja de vida del estudiante las asignaturas aceptadas. El estudiante cursará su primer periodo académico en la Universidad de La Guajira independientemente del nivel de estudio donde quedará ubicado sin promedio aritmético. Su promedio aritmético posterior a ese primer período se calculará sobre los resultados académicos obtenidos por el estudiante en la Universidad de La Guajira.

ARTÍCULO 54: TRASLADO DE SEDE. Los estudiantes pueden solicitar traslado de sede ante el respectivo Consejo de Facultad de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario académico. La aprobación de dicha solicitud estará condicionada a la disponibilidad de cupos de la sede de destino.

CAPÍTULO X

DE LAS EQUIVALENCIAS

ARTICULO 55: DEFINICIÓN. Es el proceso mediante el cual un estudiante puede cursar asignaturas del plan de estudio de su programa, en cualquier programa de la Facultad y/o de la Universidad.

PARÁGRAFO 1: En los casos de transferencia, reingreso, reingreso con traslado, o traslado, la comunicación de las equivalencias será enviada, en el correspondiente formato, por el Director de Programa Académico a la División de Admisiones y Registro Académico. En todos los casos se enviará copia al estudiante y al Decano.

ARTÍCULO 56: CONDICIONES PARA EL ESTUDIO DE EQUIVALENCIAS. Se hará un estudio de equivalencias en los siguientes casos:

- A. Cuando haya modificaciones en el Programa Académico.
- B. Por reingreso a la Universidad a semestres diferentes al primero.
- C. Por traslado de un Programa Académico a otro dentro de la Universidad.
- D. Por transferencia de una Institución de Educación Superior aprobada, a un programa académico de la Universidad.
- E. Cuando un estudiante ingresa cumpliendo los requisitos de admisión y ha cursado Materias en algún Programa Académico de la Universidad de la Guajira.
- F. Cuando un estudiante ingresa cumpliendo los requisitos de admisión establecidos y ha cursado materias en Instituciones de Educación Superior aprobadas, distintas de la Universidad de La Guajira.
- G. Cuando un estudiante está matriculado paralelamente en dos (2) Programas Académicos en la Universidad de La Guajira.
- H. Cuando un estudiante curse una asignatura en reemplazo de otra, con la autorización de la facultad, por el cambio de la denominación del programa o por cualquier otro evento académico avalado por la institución.

CAPÍTULO XI

DE LOS CURSOS VACACIONALES

ARTÍCULO 57: CURSO VACACIONAL. Son los cursos de asignaturas del plan de estudios que se proyectan fuera de los dos períodos académicos regulares del año (vacaciones). La finalidad de cursos vacacionales será la de nivelar académicamente al estudiante.

PARÁGRAFO 1: Tienen una intensidad horaria igual a la del período académico normal y se desarrollará por lo menos en cuatro (4) semanas hábiles de clases.

PARÁGRAFO 2: Dentro de los programas académicos podrán organizarse vacacionales que no superen los tres (3) créditos académicos.

ARTÍCULO 58: EXENCIONES DE APROBACION DE VACACIONALES: No serán objeto de vacacionales las asignaturas teórico-prácticas (a excepción de ingles), prácticas, ni del campo o área de formación del perfil específico profesional.

ARTÍCULO 59: REQUISITOS DEL CURSO VACACIONAL El Consejo de Facultad estudiará las solicitudes de los Cursos Vacacionales y aprobará las que cumplan con lo establecido en el presente Acuerdo.

PARÁGRAFO 1: Se requieren mínimo 15 estudiantes para desarrollar el curso vacacional.

PARÁGRAFO 2: el valor del curso vacacional se establecen anualmente a través del Acuerdo aprobado por el Consejo Superior sobre derechos pecuniarios.

PARÁGRAFO 3: Las solicitudes deben hacerse con quince (15) días de anticipación con el fin de efectuar la respectiva planeación del vacacional.

ARTÍCULO 60: El estudiante no podrá inscribirse, en unas mismas vacaciones en más de dos (2) Cursos Vacacionales.

ARTÍCULO 61: Los Cursos Vacacionales no son habilitables. Si el estudiante pierde el vacacional debe cursar la materia durante el semestre.

PARÁGRAFO 1: Con más del 20% de fallas en las horas programadas se pierde el curso por inasistencia y su nota será de cero, cero (0.0).

ARTÍCULO 62: CURSO DIRIGIDO: son los cursos de asignaturas ofrecidos para los estudiantes que vienen por reingreso, cuyos planes de estudios han sido actualizados y se le permite desarrollarlas con la asignatura equivalente en el nuevo pensum.

CAPÍTULO XII DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA

ARTÍCULO 63: EVALUACIÓN: Debe ser un proceso continuo que permita verificar los conocimientos, aptitudes y competencias adquiridas por el estudiante, de conformidad con las competencias del programa. La evaluación del aprendizaje, son los exámenes o las pruebas realizadas en cada asignatura, con el objeto de valorar el aprendizaje, entendido éste como un acto formativo integral orientado a la valoración de las competencias y como tal, sujeto a una intencionalidad que debe atender a unos criterios conocidos por profesores y estudiantes, que se definen en el programa de la respectiva asignatura, que debe tener en cuenta los factores académicos y actitudinales de los estudiantes y mirado de manera cuantitativa y cualitativa.

ARTÍCULO 64: PRUEBA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA. Se entiende por exámenes las pruebas académicas realizadas en cada curso con el objeto de evaluar en el estudiante, tanto la habilidad en el manejo de los conocimientos adquiridos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje como la capacidad de raciocinio, el trabajo intelectual, la creatividad y la investigación, y las fechas son estipuladas en el calendario académico.

ARTÍCULO 65: TIPOS DE EVALUACIÓN ACADÉMICA. Las pruebas de evaluación académica podrán ser escritas, orales y prácticas. Los exámenes o evaluaciones que se practiquen en la Universidad son los siguientes:

1. Examen de Validación
2. Exámenes Parciales
3. Examen Final
4. Examen Supletorio

5. Examen de Habilitación
6. Examen de actualización académica para efectos de grado

ARTÍCULO 66: EXAMEN DE VALIDACIÓN. Es aquel que se presenta para acreditar idoneidad en una asignatura o asignaturas, concedidas por el Consejo de Facultad respectivo en las fechas que el mismo Consejo determine. Este examen (escrito u oral) tiene derecho a presentarlo todo estudiante matriculado, cuando considere tener un nivel de conocimiento apto que le permitan aprobarla(s). Existirán dos modalidades de validación:

- A. **VALIDACIÓN POR SUFICIENCIA:** Es aquella que puede conceder el Consejo de Facultad al estudiante que considere tener un nivel de conocimiento que le permitan aprobar sin cursar una (s) asignatura (s) considerada (s) válida (s) en el respectivo programa curricular.
- B. **VALIDACIÓN DE ÚLTIMAS ASIGNATURAS:** Es aquella que puede autorizar el Consejo de Facultad al estudiante que le falten máximo dos (2) asignaturas que no sean correquisitos de la que este cursando, validables para concluir su plan de estudio. En este caso el estudiante requiere estar matriculado en la Universidad para su presentación.

PARÁGRAFO 1: En caso reprobatorio, el examen de validación podrá repetirse una vez más con plazo máximo de quince (15) días calendario.

PARÁGRAFO 2: El estudiante podrá solicitar examen de validación por suficiencia máximo de tres (3) asignaturas durante el desarrollo del programa académico. Se considera aprobado el examen de validación cuando se obtiene una calificación superior o igual a tres punto cinco (3.5).

PARÁGRAFO 3: No se autorizarán exámenes de validación en los siguientes casos:

- A. Cuando la asignatura se considere no validable en el plan de estudio.
- B. Cuando se trate de una asignatura que el estudiante ha reprobado.
- C. Cuando el estudiante que hace la solicitud se encuentre cursando la asignatura.
- D. Cuando el estudiante no haya cumplido los prerrequisitos correspondientes a la asignatura.
- E. Cuando la asignatura pertenezca al perfil profesional del programa.

PARÁGRAFO 4: Los Consejos de Facultad fijarán las fechas y reglamentarán los trámites para la presentación de los exámenes de validación, teniendo en cuenta que deberán efectuarse en el mismo semestre académico en el cual se formula la solicitud. Quien no presente los exámenes de validación en la fecha fijada deberá cursar la asignatura.

PARÁGRAFO 5: Para los exámenes de validación se presentarán dos (2) pruebas de igual valor, el estudiante podrá optar porque una de ellas sea oral o escrita y esta tendrá como finalidad evaluar cuantitativamente al estudiante con respecto al contenido programático; este examen deberá presentarse ante un jurado integrado por dos (2) docentes designados por el Decano o el Director del respectivo programa, previa autorización del Consejo de Facultad. Entre los jurados deberá estar el profesor de la asignatura que se valida. La calificación será el resultado del promedio de las calificaciones asignadas por los evaluadores.

PARÁGRAFO 6: La calificación obtenida en un examen de validación será tenida en cuenta para determinar el número de asignaturas cursadas en el período académico durante el cual se presenta. Cuando se pierda un examen de validación, se considera perdida la asignatura y en consecuencia debe cursarse en el semestre inmediatamente siguiente y en este caso se cursa por segunda vez.

PARÁGRAFO 7: El examen de validación de una asignatura determinada sólo podrá presentarse una sola vez y se asignará al docente titular de la asignatura. No serán validables aquellas asignaturas que son por sí misma de gran actividad práctica, y que estén reglamentadas por el respectivo Consejo de Facultad, como: laboratorios, dibujos, talleres, seminarios, práctica docente, deportes y las asignaturas del perfil profesional, etc.

ARTÍCULO 67: EXAMEN PARCIAL. Es el que tiene por objeto valorar aspectos parciales de las asignaturas programadas. El Consejo Académico determinará la fecha límite para la conclusión de las evaluaciones parciales.

PARÁGRAFO 1: Para el caso de las materias teórico-prácticas, se suspenden las salidas de campo, prácticas de laboratorio y entrega de informes durante los periodos estipulados para los exámenes parciales.

PARÁGRAFO 2: No se realizarán más de cinco (5) parciales por semana o dos (2) por día para cada corte.

ARTÍCULO 68: EXAMEN FINAL. Tendrá como objeto la evaluación parcial o total del contenido de la asignatura programada. Se realizarán una vez terminado el curso en la fecha establecida en el calendario académico.

PARÁGRAFO 1: Cuando por cualquier circunstancia, los exámenes finales no se puedan realizar en el período establecido en el calendario académico, corresponderá al Consejo Académico, establecer las nuevas fechas.

ARTÍCULO 69: NOTA FINAL. Se entiende por nota definitiva la nota final de la asignatura, la cual es la suma acumulativa de acuerdo a los porcentajes de las evaluaciones parciales y el examen final. En caso de presentar examen de habilitación, la nota resultante será la que se asigna como nota final para la asignatura.

ARTÍCULO 70: EXAMEN SUPLETORIO. Es aquel que se practica en caso de no haberse presentado los exámenes parciales o finales correspondientes en las fechas establecidas en el calendario académico a solicitud del estudiante al director de programa.

PARÁGRAFO 1: El estudiante tiene un tiempo máximo de dos (2) días hábiles para hacer la solicitud después de haberse realizado el examen, y no deberá presentar justificación alguna.

PARÁGRAFO 2: Para presentar el examen supletorio el estudiante deberá cancelar el valor del examen establecido en los derechos pecuniario de la institución.

PARÁGRAFO 3: Cuando el estudiante deba presentar el examen supletorio y el profesor no asiste al mismo, el estudiante deberá notificarlo al director de programa, el cual establecerá una nueva fecha para dicho examen e informar al Consejo de Facultad la ausencia si no fue justificada.

PARÁGRAFO 4: Los representantes estudiantiles quedan exentos de pagar el valor del examen de supletorio siempre y cuando comprueben que no pudieron presentar los exámenes parciales debido a que estaban realizando actividades propias de su cargo para esas fechas, deben presentar los soportes respectivos ante la dirección de programa para que esta autorice al docente titular a hacer el examen.

ARTÍCULO 71: EVALUACIÓN POR CURSO DIRIGIDO: Es aquel que por excepcionales razones académicas o administrativas de un curso que administra el programa académico, se le ofrece a uno o varios estudiantes bajo la tutoría de uno o más profesores designados por el consejo de facultad y tendrá todos los efectos académicos previstos en el presente reglamento.

ARTÍCULO 72: REEMPLAZO DEL DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE UNA EVALUACIÓN. Cuando el docente encargado de una asignatura no esté disponible, el Decano de la Facultad respectiva queda autorizado para nombrar en remplazo a un docente competente en el área.

ARTÍCULO 73: REPETICIÓN DE EXÁMENES. Cuando el resultado de un examen de cualquier modalidad cuyo valor exceda el 10% del corte y se presente un número que exceda el 50% de reprobados, los estudiantes podrán solicitar ante el consejo de facultad la revisión del instrumento aplicado. Si el consejo de facultad encuentra errores metodológicos, preguntas ambiguas o evaluación de temas no proyectados, se autorizará la repetición del examen dentro de un tiempo máximo de 72 horas después de analizada la solicitud. La nota de este nuevo examen será la que tendrá validez.

ARTÍCULO 74: EXAMEN DE HABILITACIÓN. Es la prueba escrita que pueden presentar los estudiantes por una sola vez en cada Período Académico sobre determinadas asignaturas cuyo cómputo final sea mayor de dos punto cero (2.0) o inferior a tres punto cero (3.0), siempre que sea considerada previamente habilitable y sujeta a las condiciones establecidas en el presente Reglamento. El examen de habilitación cubrirá la totalidad del contenido de las asignaturas y la nota resultante se asignará como final.

PARÁGRAFO 1: Un estudiante puede habilitar como máximo dos (2) asignaturas habilitables por semestre académico. Si el estudiante pierde tres (3) o más asignaturas habilitables no podrá habilitar ninguna de ellas.

PARÁGRAFO 2: No son habilitables las asignaturas teórico-prácticas, prácticas y todas aquellas consideradas por el Comité curricular o el plan de estudio.

ARTÍCULO 75: DURACIÓN DE LOS EXÁMENES. La duración de los exámenes parciales y finales equivaldrán a tiempo mínimo de dos (2) horas cátedra y podrán ser prorrogadas a criterio del docente.

ARTÍCULO 76: VALORES DE LAS EVALUACIONES DE LOS ESTUDIANTES. Los exámenes para evaluar a los estudiantes de la Universidad de la Guajira es una sola y tendrán una valoración distribuida de la siguiente manera:

- A. 30% primer parcial
- B. 35% segundo parcial
- C. 35%. examen final

CAPÍTULO XIII DE LAS CALIFICACIONES

ARTÍCULO 77: LAS CALIFICACIONES. En todos los programas académicos de la Universidad, las calificaciones serán numéricas de Cero punto Cero (0.0) a Cinco punto Cero (5.0), en unidades y décimas. Si en los cómputos de las notas intermedias o definitivas resultaren centésimas, éstas se aproximarán a la décima superior si la centésima es igual o superior a cinco (5); no se tendrán en cuenta si es inferior a esta cifra. La calificación es aprobatoria de Tres punto Cero (3.0) en adelante.

ARTÍCULO 78: CALIFICACIÓN REPROBADA Y HABILITABLE. Se considera reprobada y habilitable una asignatura, cuando después de realizado el cómputo final, se obtiene una nota entre dos punto cero (2.0) y dos punto nueve (2.9) y que cumpla con las demás normas establecidas en el presente reglamento.

ARTÍCULO 79: CALIFICACIÓN DEFINITIVA. La calificación definitiva de cada asignatura es la obtenida mediante la suma de los porcentajes asignados a cada examen parcial y final.

ARTÍCULO 80: PUBLICACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE CALIFICACIONES. Los profesores tienen el deber de devolver las actividades evaluadas antes de ingresar las calificaciones en el sistema académico de la institución, dentro de las fechas establecidas por el calendario académico. Si el docente no diere cumplimiento a lo estipulado en este Artículo, el Decano está en la obligación de requerirlo.

PARAGRAFO 1: es deber del docente socializar las notas antes de ingresarlas al sistema académico.

ARTÍCULO 81: REVISIÓN DE EXÁMENES. Todo estudiante tiene derecho a revisar con el respectivo profesor y por una sola vez, cada uno de los exámenes escritos en el momento en que el docente le haga entrega.

PARÁGRAFO 1: Si después de esa revisión, el profesor decide que la calificación debe variarse, introducirá las modificaciones pertinentes sin que le sea dado disminuir la nota previamente asignada al estudiante, salvo en caso de error aritmético en el cómputo de la nota.

PARÁGRAFO 2: SOLICITUD DE SEGUNDO EVALUADOR. Si efectuada la revisión del examen, el estudiante considera que aún está incorrectamente evaluado, podrá solicitar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la revisión, al director de programa que le designe uno (1) o dos (2) jurados conformados por profesores diferentes a aquel o aquellos que le hicieron la evaluación y con el perfil profesional acorde con la asignatura, para que califique este examen. El promedio de las notas que asignen estos profesores (jurados) dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles será la de este examen.

PARÁGRAFO 3: La revisión de que habla el presente Artículo puede ser solicitada para exámenes escritos cuyo valor exceda del 15% del total del parcial.

PARÁGRAFO 4: No se concederá revisión por jurado al estudiante que no haya acudido previamente a la revisión con el profesor en el plazo fijado. Si el examen cuya revisión se pide fue calificado por el director de programa, el nombramiento del jurado lo hará el Decano.

PARÁGRAFO 5: Si la calificación emitida por el jurado y la suministrada por el docente titular de la asignatura difieren por más de uno punto cero (1.0) se asignará a un tercer evaluador y la nota definitiva del estudiante será la que este proporcione.

Parágrafo 6: el tiempo máximo para que el docente responda la solicitud del estudiante será de tres (3) días hábiles

ARTÍCULO 82: PRESENTACIÓN DE EXÁMENES. Cuando un estudiante no asiste a las pruebas parciales o finales y no presente excusa justificada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, será calificado con Cero punto Cero (0.0) salvo los casos excepcionales estipulados en este reglamento.

ARTÍCULO 83: ANULACIÓN DE EXÁMENES U OTRAS ACTIVIDADES. Cuando un examen se anule por fraude, se calificará con cero punto cero (0.0), y el profesor de la asignatura informará al director de programa respectivo. Al estudiante que reincida en la falta mencionada, se le calificará con cero punto cero (0.0) la asignatura.

ARTÍCULO 84: RECUSACIÓN E IMPEDIMENTO. Para la práctica de una actividad evaluativa donde no se demuestre hechos de impedimentos tipificados en la Ley no será procedente recusar a ningún profesor, pero si este manifiesta expresamente su impedimento, será reemplazado por otro profesor designado por el Decano.

PARÁGRAFO 1: Los hechos de recusación o impedimento se presentaran ante los decanos de las respectivas facultades.

CAPÍTULO XIV

DE LA PERMANENCIA Y ESTADO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE

ARTÍCULO 85: DESEMPEÑO ACADÉMICO. Es la posición que ocupa el estudiante con base en la clasificación de los promedios durante un semestre y/o la trayectoria académica. Al finalizar cada semestre la Universidad evaluará a través de la oficina Admisiones Registro y Control Académico y la vicerrectoría académica el desempeño académico de cada estudiante.

Para el desempeño académico se tendrá en cuenta el promedio obtenido por el estudiante durante su permanencia en la Universidad (acumulado) y el número de veces que haya reprobado el semestre académico respectivo.

PARÁGRAFO 1: Para la evaluación del desempeño académico de los estudiantes, se tendrá en cuenta la siguiente escala:

EXCELENTE	(4.5) a (5.0)
SOBRESALIENTE	(4.0) a (4.4)
BUENO	(3.5) a (3.9)
REGULAR	(3.0) a (3.4)
DEFICIENTE	Menos de (3.0)

ARTÍCULO 86: PROMEDIO SEMESTRAL. El promedio semestral será igual a la sumatoria de las calificaciones definitivas de cada una de las asignaturas cursadas en el período académico, multiplicado por el número de créditos académicos de cada una de ellas. Este resultado dividido por el total de créditos matriculados en el período académico.

ARTÍCULO 87: PROMEDIO ACUMULADO El promedio ponderado acumulado será igual a la sumatoria de los promedios semestrales cursados entre el total de semestres cursados.

ARTÍCULO 88. ESTADOS ACADÉMICOS. Para la evaluación del desempeño académico, se tendrá en cuenta el promedio ponderado acumulado obtenido en el período académico respectivo, por lo cual todo estudiante de pregrado debe procurar obtener el máximo desempeño académico en las asignaturas que cursa y, en todo caso, mantener un promedio ponderado acumulado no inferior a 3.20 (tres punto veinte). En consecuencia, este será su promedio mínimo exigido a lo largo de toda su permanencia en el programa.

Los estados académicos en que se puede encontrar un estudiante de pregrado son:

- A. **ESTUDIANTE DISTINGUIDO:** El estudiante de pregrado que haya cursado 21 créditos y obtenga un promedio ponderado acumulado igual o superior a 4.0 (cuatro, cero) alcanzará el estado académico de estudiante distinguido.
- B. **ESTUDIANTE NORMAL:** El estudiante de pregrado que obtenga un promedio ponderado acumulado mayor o igual a 3.20 (tres punto veinte) alcanzará el estado académico normal.
- C. **ESTUDIANTE EN PERÍODO DE PRUEBA TRANSITORIO Y DEFINITIVO:** Los periodos de prueba se clasifican en:
 - PARÁGRAFO 1: PERIODO DE PRUEBA TRANSITORIO.** El estudiante de pregrado admitido por primera vez que obtenga un promedio acumulado entre 3.0 (tres punto cero) y menor a 3.20 (tres punto veinte) quedará en período de prueba transitorio y solo podrá matricular un máximo de 10 créditos.
 - PARÁGRAFO 2: PERIODO DE PRUEBA DEFINITIVO:** Un estudiante de pregrado que se encuentra en periodo de prueba transitorio y no supere ese estado durante el semestre quedará en período de prueba definitivo a partir del período académico cursado, si su promedio acumulado es inferior a 3.20 (tres punto veinte) y solo podrá matricular un máximo de 10 créditos.
- D. **ESTUDIANTE FUERA DE PROGRAMA:** Un estudiante de pregrado quedará fuera de programa, y en consecuencia impedido para continuar, cursando el mismo programa cuando:
 - A. Registre matricula por primera vez y el promedio semestral sea menor de 3.0 (tres punto cero).
 - B. Estando en período de prueba definitivo y el promedio acumulado es inferior a 3.0 (tres punto cero).

PARÁGRAFO 1: Se pierde la condición de estudiante, y por tanto el derecho a continuar dentro del programa de pregrado que este cursando, si, al finalizar el período, el estudiante obtiene el estado académico fuera de programa.

PARÁGRAFO 2: Un estudiante fuera de programa puede nuevamente inscribirse y ser admitido en otro programa máximo una vez, siempre y cuando cumpla requisitos del proceso de inscripción y admisión.

ARTÍCULO 89: PLAN DE MEJORAMIENTO ESTUDIANTEL. La Universidad de La Guajira a través de la Vicerrectoría Académica y con base en el análisis del desempeño de los estudiantes reglamentará de manera obligatoria el desarrollo de cursos y actividades durante el semestre con el propósito de mejorar el desempeño académico y por ende la permanencia estudiantil.

PARÁGRAFO 1: los estudiantes cualquiera sea el semestre que cursen al reprobar una asignatura deben suscribir un acta de compromiso con el director de programa o quien haga sus veces y este lo remite al área de permanencia y graduación exitosa.

PARÁGRAFO 2: El estudiante que sea reincidente con problemas de repitencia en el trayecto de la formación académica será sometido a un proceso de asesoría y consejería académica alterno a las asignaturas que va cursar.

PARÁGRAFO 3: Este plan de mejoramiento se trabaja articulado con la Vicerrectoría académica y Bienestar Social Universitario y es de carácter obligatorio para la matrícula académica.

CAPÍTULO XV

DEL SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICO

ARTÍCULO 90: CRÉDITO ACADÉMICO. Es la unidad de medida del trabajo realizado por el estudiante en cada una de las actividades formativas establecidas como requisito para la obtención del título profesional. El crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de labor académica semanal, para las cuales, las unidades académicas definirán pautas y criterios comunes para establecer la distribución del tiempo de trabajo presencial, independiente y de asesoría, según el tipo de asignatura, actividad o área de formación de la disciplina o profesión.

ARTÍCULO 91: VALORACIÓN DE LAS ASIGNATURAS EN CRÉDITOS. Las asignaturas tienen una valoración en créditos que será dada por cada programa, de acuerdo con los parámetros generales señalados por el Consejo Académico de la Universidad.

PARÁGRAFO 1: Las asignaturas pueden matricularse por equivalencia en un programa académico distinto de aquel en que se está matriculado y el valor en créditos de dicha asignatura que debe ser igual o superior, corresponderá al que le dé la unidad académica en la que se dicte tal asignatura. Esta solicitud será gestionada por el director de programas.

PARÁGRAFO 2: Cuando se aplique un nuevo plan de estudio y el estudiante matriculado en el plan de estudio anterior, se atrase por situación de bajo rendimiento o de prueba académica, deberá acogerse al nuevo plan de estudio.

CAPÍTULO XVI

DE LA ASISTENCIA

ARTÍCULO 92: ASISTENCIAS A CLASES. En el caso de los programas de pregrado y técnicos y tecnólogos, cuya modalidad es presencial se requiere que el estudiante matriculado en la respectiva asignatura asista a clases de acuerdo al calendario académico y horario.

ARTÍCULO 93: PERDIDA DE ASIGNATURA POR ASISTENCIA. El estudiante cuyas faltas de asistencia a clases supere el veinte por ciento (20%) de las clases desarrolladas en la asignatura, se le asignará cero punto cero (0.0) en dicha asignatura, a excepción de casos definidos por cada consejo de facultad en cada semestre.

PARÁGRAFO 2: Para el caso de los representantes estudiantiles ante los distintos consejos y dependencias, no se le tendrán en cuenta las fallas mientras estén desarrollando funciones propias de su cargo que les impida asistir de manera normal a las actividades académicas o prácticas, siempre y cuando presenten los soportes que certifiquen la actividad.

ARTÍCULO 94: ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA INASISTENCIA JUSTIFICADA. El Profesor de la asignatura determinará como han de suplirse las actividades académicas, que por motivos de inasistencias no se pudieron desarrollar, debido al trabajo de representaciones estudiantiles, casos de fuerza mayor o caso fortuito. El estudiante tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para justificar su inasistencia.

CAPÍTULO XVII DE LA CULMINACIÓN ACADÉMICA

ARTICULO 95: CULMINACION ACADÉMICA. Es el estado mediante el cual los estudiantes culminan el conjunto de asignaturas del plan de estudio e inicia el proceso de trabajo de grado adoptando alguna de las diferentes modalidades aprobadas por la universidad.

PARÁGRAFO 1: los estudiante con culminación académica deben hacer un registro de matrícula con la asignatura Modalidad de grado y deben matricularla semestralmente (máximo hasta 4 semestre de la culminación académica).

PARÁGRAFO 2: en la respectiva Facultad deben realizar el registro de los estudiantes que se encuentran en esta situación.

CAPITULO XVIII DE LOS TÍTULOS ACADÉMICOS Y LAS OPCIONES DE GRADO

ARTÍCULO 96: TÍTULO ACADÉMICO. El título es el logro académico que alcanza una persona a la culminación de un programa de formación universitaria que la acredita para el ejercicio de una profesión, según la normativa nacional vigente.

La Universidad de La Guajira expedirá los títulos a nombre de la República de Colombia, a quienes hayan cumplido con los requisitos de un programa de formación debidamente aprobado y con las exigencias establecidas en los reglamentos internos de la institución y las demás normas legales. La clase de título que otorgue la Universidad se hará en consonancia con lo establecido en la normativa nacional vigente.

PARÁGRAFO 1: ACTO DE GRADUACIÓN. El acto en el cual se otorga el título se hará constar en el acta de graduación y en el correspondiente diploma.

ARTÍCULO 97: REQUISITOS PARA RECIBIR TÍTULO. Los requisitos para recibir un título en la Universidad de La Guajira, son los siguientes:

- A. Haber aprobado la totalidad de créditos o asignaturas establecidas en el Plan de Estudios y las demás definidas por el consejo académico.
- B. Haber aprobado cualquiera de las modalidades de requisitos de graduación señaladas en el acuerdo de modalidad de grado vigente.

- C. Haber presentado y obtenido los resultados de las pruebas de estado de acuerdo a las políticas de la universidad y del Estado Colombiano.
- D. Pagar los derechos de grado.
- E. Presentar certificados de paz y salvo de todas las dependencias.

ARTÍCULO 98: ACTA DE GRADO. El acta de grado deberá ser suscrita por el Rector (a), por el Secretario (a) General y por el Decano (a), y deberá contener:

- A. Nombres y apellidos de la persona que recibe el título
- B. Número del documento de identidad
- C. Nombre de la Universidad
- D. Título otorgado
- E. Autorización legal en virtud de la cual la institución confiere el título.
- F. Requisitos cumplidos por el graduando y,
- G. Fecha y número del acta de grado y folios donde está registrado el diploma.

ARTÍCULO 99: MODALIDADES DE REQUISITOS DE GRADO. Se regulariza según Acuerdo del Consejo Académico y/o Resolución de Rectoría.

CAPÍTULO XIX

SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE GRADOS

ARTÍCULO 100: SOLICITUD Y TRAMITE DE GRADO. Al cumplir con todos los requisitos exigidos para obtener el título previstos en el Artículo 121 de este reglamento y entregados a la oficina de Registro y Control Académico, seguidamente, el egresando solicitará de la Decanatura de la respectiva Facultad, que se le otorgue el título en una ceremonia de grado.

PARÁGRAFO 1: La Universidad entregará al egresando un acta de grado y un diploma, previo el lleno de los requisitos exigidos.

ARTÍCULO 101: FECHAS DE GRADUACIÓN. La Universidad de La Guajira, por intermedio del Consejo Académico establecerá las fechas de grado al año en la sede principal y las sedes.

PARÁGRAFO 1: Dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha estipulada para la ceremonia de grado, la oficina de Registro y Control Académico hará llegar a la Secretaría General las carpetas de los estudiantes, debidamente legalizados y a paz y salvo.

ARTÍCULO 102: CEREMONIA DE GRADO. El título que expide la Universidad de la Guajira será otorgado por el Rector o su delegado, en ceremonia solemne a la cual deberán asistir el Rector o su delegado, el Vice-Rector Académico, el Decano y Director de Programa de las Facultades respectivas y el Secretario General. De esta ceremonia se dejará constancia en el acta correspondiente.

CAPÍTULO XXI

ESTÍMULOS ACADÉMICOS Y DISTINCIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 103: ESTÍMULOS Y DISTINCIONES. La Universidad estimulará el proceso de formación con reconocimientos y servicios de diversa índole que otorgará a sus estudiantes, de acuerdo con las disposiciones que se establecen a continuación.

ARTÍCULO 104: RECONOCIMIENTOS. La Universidad otorgará los siguientes reconocimientos:

- A. Matrículas de honor
- B. Premios a la investigación
- C. Exoneración de pagos de derechos de matrícula
- D. Exoneración de pagos de seminarios de grado
- E. Nombramiento como Monitor

ARTÍCULO 105: MATRÍCULA DE HONOR. En los programas de pregrado, los estudiantes matriculados podrán hacerse acreedores al reconocimiento de matrícula de honor por su rendimiento académico excelente y sobresaliente, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la modalidad de matrícula excelente y matrícula sobresaliente según lo estipulado en los Artículos 107 y 108 del presente reglamento.

PARÁGRAFO 1: Para tener derecho a la exención o a la devolución de pago por matrícula de honor el estudiante deberá matricularse en el semestre inmediatamente siguiente, salvo que haya terminado su respectivo programa académico.

PARÁGRAFO 2: Las fechas de la adjudicación de matrículas de honor y el procedimiento para otorgarlas serán fijadas por resolución rectoral.

PARÁGRAFO 3: Quien se haga acreedor a la matrícula de honor será eximido de pago de derechos de matrícula para su próximo período académico. Si el pago de los derechos de matrícula ya lo hubiere efectuado el estudiante, tendrá derecho a la devolución del valor correspondiente.

ARTÍCULO 106: PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN. Será definido por la Dirección de Investigaciones de la Universidad de La Guajira a los mejores trabajos inéditos de investigación elaborados por estudiantes.

ARTÍCULO 107: REQUISITOS PARA EL PREMIO A LA INVESTIGACIÓN. Los requisitos del trabajo, la designación de jurado y demás reglamentaciones serán expedidas por el Consejo Académico, previa recomendación del Comité de Investigaciones de la Universidad. Sólo podrán concursar con miras a la obtención de estos premios, los estudiantes que reúnan los siguientes requisitos:

- A. Estar ubicado, al menos, en el segundo semestre del programa en el cual se encuentra matriculado.
- B. No tratarse de trabajos para optar al título ni haberlo elaborado en cumplimiento de exigencias académicas de la Universidad.
- C. No tener en su hoja de vida sanciones disciplinarias en el semestre académico en el cual presenta el trabajo de investigación.
- D. Ser miembro activo de un grupo de semilleros de investigación reconocido y/o adscrito a un grupo de investigación.

PARÁGRAFO 1: Si la Universidad lo considera conveniente, podrá hacer publicaciones de los trabajos galardonados, sin que esto cause regalías por derecho de autor, y dará siempre los créditos correspondientes a sus autores, donándoles un número de ejemplares equivalentes al diez por ciento (10%) de cada edición.

PARÁGRAFO 2: Se causarán regalías por derecho de autor siempre y cuando estas superen los 10 salarios mínimo legales, este porcentaje será del 25% del total de las regalías.

ARTÍCULO 108: EXONERACIÓN DE PAGOS DE DERECHO DE MATRÍCULA. La Universidad exonerará de pago semestral de derechos de matrícula a los siguientes estudiantes:

- A. El 100% a los estudiantes que pertenezcan y participen en los grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS y adscritos al centro de investigaciones de la Universidad de la Guajira, quien lo certificará.
- B. El 100% a los representantes estudiantiles ante los diferentes órganos colegiados y consejos de la Universidad.
- C. El 100%, a los estudiantes indígenas y minorías étnicas (raizal, Rom y afro), deben presentar el registro de la Dirección de Asuntos Indígenas, romm y minorías, y/o el de comunidades negras afrocolombianas negras y palenqueras, expedido por el Ministerio del Interior
- D. El 100% al estudiante que registre al finalizar el semestre el mayor promedio académico (4.0 en adelante) de cada uno de los semestres, de los diferentes programas que se imparten en la institución Universitaria. En caso de presentarse dos o más estudiantes se les asignará el descuento.
- E. El 100% a los deportistas de alto rendimiento a nivel departamental o nacional, que presente certificación de la liga deportiva a la que pertenezca.
- F. 100%, a los estudiantes-tutores y estudiantes auxiliares (monitores) certificados por la oficina de bienestar social universitario que hayan prestados sus funciones durante el semestre para el cual solicitan el beneficio.
- G. El 50% para los estudiantes que integren las selecciones y participen en los eventos regionales y nacionales (organizados por ASCUN deportes y ASCUN Cultura) de las disciplinas deportivas y culturales, y además obtengan primer y segundo lugar. Para efectos de este beneficio el estudiante debe tener un promedio semestral mínimo de 3.5, y registro de matrícula de al menos 4 asignaturas.
- H. El 50%, a los estudiantes que participen y pertenezcan a los semilleros de investigación registrados en COLCIENCIAS y reconocidos en la Universidad, con proyecto activo, es decir, que el proyecto con el que aspira al descuento este cumpliendo con el plan de acción. Para los literales A y B los proyectos deben estar activos y cumpliendo con el plan de acción.
- I. El 50% los estudiantes que integren el programa de Socorrismo Universitario, previa certificación del director (a) de Bienestar Universitario.

PARÁGRAFO 1: Se entiende por deportista de alto rendimiento, el que este avalado por la federación nacional de la respectiva disciplina deportiva.

PARÁGRAFO 2: Los aspirantes a ingresar a la Universidad que no hallan culminado sus estudios de bachiller en el departamento de La Guajira y/o nacido en el mismo, deberán presentar la prueba que lo hace acreedor del descuento al momento de la inscripción respectiva.

PARÁGRAFO 3: Los derechos estipulados en el presente acuerdo se pierden por:

- A. Contravenir los deberes establecidos en el reglamento estudiantil, los cuales serán demostrados bajo los pasos previos establecidos en el mismo.
- B. Obtener un promedio aritmético acumulado semestral inferior a 3.5.
- C. Quedar en periodo de prueba.
- D. Cursar en el semestre académico anterior menos del 40% de asignaturas correspondientes al número de las programadas en el semestre.
- E. Se exceptúan del inciso B, del párrafo 3 a los estudiantes indígenas y de minorías étnicas (inciso D, Artículo 108 de este reglamento).

PARÁGRAFO 4: El estudiante que le aplique los literales A, B, C, D, del párrafo 3 del presente Artículo, recuperara los derechos adquiridos en el presente acuerdo, en semestres posteriores al semestre donde se perdió el descuento, si se demuestra que supero la causa que originó dicha perdida.

PARÁGRAFO 5: No son objeto de descuento los costos de matrícula de cursos vacacionales, seminarios, talleres, diplomados, etc., que la Universidad realice dentro de la programación de educación continuada o extensión, a quien pueda sufragarlo.

PARÁGRAFO 6: Se prohíbe a los organismos o a cualquier autoridad administrativa aplicar descuento por fuera de los previstos en este reglamento.

CAPÍTULO XXI DE LOS CERTIFICADOS

ARTÍCULO 109: EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS. La Universidad podrá expedir certificados de calificaciones con la relación de todas las asignaturas cursadas y aprobadas expresadas en créditos académicos, con su calificación definitiva, el promedio ponderado por semestre y el promedio ponderado acumulado de toda la carrera, en relación con los estudiantes no egresados y egresados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el momento de expedirlos.

ARTÍCULO 110: CLASES DE CERTIFICADOS A EXPEDIR. La Universidad expedirá los siguientes certificados de:

- A. Calificaciones
- B. Terminación de Estudios
- C. Fecha de ingreso en la Universidad, registro o egreso de la misma
- D. Conducta
- E. Pagos de derechos de matrícula.
- F. Estudio.
- G. Semestres cursados
- H. Competente para desarrollar trabajo de grado
- I. No asentamiento de matrícula

ARTÍCULO 111: CERTIFICADOS DE CALIFICACIONES. Para quien termine un programa y haya obtenido su respectivo título académico se expedirán con las notas aprobatorias de todos los cursos que realizaron en la Universidad, tanto los de su programa como los de otros programas. También se informará de los reconocimientos a los que se hubiere hecho acreedor.

PARÁGRAFO 1: Cuando se trate de calificaciones de estudios deberán figurar en ellos, obligatoriamente, las calificaciones de todas las materias que el estudiante hubiere cursado, el número de créditos y la intensidad horaria de las mismas.

PARÁGRAFO 2: Cuando un estudiante no se ha graduado y solicita certificación sobre sus calificaciones, la Universidad expedirá la copia fiel de su historia académica.

ARTÍCULO 112: CERTIFICADOS DE ESTUDIOS. Se expedirán sobre el total de asignaturas y horas semanales cursadas por el estudiante, distribuidas por los períodos académicos y con la fecha de realización de los estudios.

ARTÍCULO 113: DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE EXPEDIR CERTIFICADOS. Los certificados se expedirán según su naturaleza, en las siguientes dependencias:

- A. Secretaría General: Certificado del registro del diploma.
- B. Registro y Control Académico: Certificado de Información Académica, Certificado de Matrícula, Certificado de Calificaciones, Certificado de Terminación de Estudios, y Certificado de Aceptación en la Universidad.
- C. Facultades: Certificado de Conducta.
- D. Tesorería: Certificado de Pagos Derechos de Matrícula.

ARTÍCULO 114: EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS EXTRACURRICULARES. La dependencia respectiva expedirá certificados a quien aprueba o participa en uno o varios cursos de capacitación, actualización o a quien asista a seminarios, simposios, en todo caso no conducentes a un título.

ARTÍCULO 115: CERTIFICADOS PARA ESTUDIANTES RETIRADOS. Los estudiantes que se hubieren retirado de la Universidad sin comunicarlo a la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico, cuando soliciten algún certificado deberán presentar el recibo de pago del valor del certificado que solicite, y los paz y salvos de las distintas dependencias de la Universidad. La oficina de Admisiones, Registro y Control Académico dejará constancia en la hoja de vida del estudiante sobre su retiro.

CAPÍTULO XXII

DE LOS ESTUDIANTES TUTORES Y AUXILIARES

ARTÍCULO 116: ESTUDIANTE TUTOR. Es un estudiante regular de la Universidad de La Guajira, sobresaliente por sus calidades académicas y humanas, quien apoyará en acciones del programa de Tutorías de Bienestar Social Universitario y asumen las funciones de estudiante-tutor.

ARTÍCULO 117: FUNCIONES DEL ESTUDIANTE TUTOR. Las principales funciones el estudiante-tutor son:

- A. Ejercitar los contenidos básicos de la asignatura asignada
- B. Potenciar al máximo el desempeño académico y desarrollar estrategias eficientes para que el estudiante regular logre el éxito en las asignaturas.
- C. Estimular las capacidades y procesos de pensamiento en los estudiantes.
- D. Otras que sean asignados por la coordinación respectiva

ARTÍCULO 118: DE LOS ESTUDIANTES AUXILIARES. Son los estudiantes de pregrado vinculados a través de una resolución de rectoría para apoyar las actividades o procesos de docencia, investigación, extensión, proyección social y gestión administrativa que a su vez brinden la oportunidad de adquirir o mejorar sus destrezas en áreas del conocimiento afines con la formación profesional que está cursando.

ARTÍCULO 119: REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS. Los requisitos y procedimientos del estudiante-tutor y del estudiante auxiliar serán reglamentados a través de resolución expedida por rectoría.

ARTÍCULO 120: CERTIFICADOS OTORGADO. Los estudiantes que hayan sido vinculados como tutor o como auxiliar y hayan desempeñado satisfactoriamente sus funciones tendrán derecho a que se les acredite el rol designado, por la respectiva dependencia para los estudiantes-auxiliares y el director de Bienestar Social Universitario para los estudiantes-tutores.

ARTÍCULO 121: INCENTIVOS. Los estudiantes tutores y auxiliares recibieran incentivos económicos y del valor de matrícula, lo mismo que apoyos a cursar diplomados y otros procesos de formación que contribuyan a un mejor desempeño y formación como profesionales.

CAPÍTULO XXIII DE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

ARTÍCULO 122: DE LA NATURALEZA DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD. El gobierno en la Universidad de La Guajira está estipulado en el Estatuto General y permite la participación de los diversos miembros de la comunidad universitaria, a través de los órganos establecidos en el marco estatutario y reglamentario que la rigen.

ARTÍCULO 123: PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL. La presencia de los estudiantes en el quehacer de la Universidad, hace parte de la tarea educativa de formación de individuos íntegros, conscientes de sus compromisos personales y comunitarios, para que ejerzan el derecho de participación, de manera responsable, de conformidad con las normas y reglamentos, y que contribuyan con su actitud a propiciar y fomentar el respeto por la persona humana y su individualidad.

ARTÍCULO 124: DE LAS CALIDADES DE LOS CANDIDATOS A REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES. Los estudiantes que aspiren a representar a sus compañeros ante los órganos de gobierno de la Universidad deberán reunir las siguientes condiciones:

- A. Tener un promedio acumulado en el programa igual o superior a 3.8
- B. No haber estado en periodo de prueba.
- C. No haber sido sancionado disciplinariamente.
- D. Para la aspiración al Consejo Académico, Consejo de Facultad, Consejo académico en el Comité de Admisiones, Registro y Control Académico y en el Comité de Bienestar Social Universitario, estar cursando por lo menos 4 semestre de un programa académico.
- E. Los estudiantes aspirante al Consejo Superior, las estipuladas en el Estatuto General de La Universidad de La Guajira.

ARTÍCULO 125: PERIODO DE LA REPRESENTACIÓN. Los periodos de los representantes estudiantiles serán estipulados de acuerdo a las normas vigentes del Estatuto General de la Universidad de La Guajira.

ARTÍCULO 126: DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES. Los representantes elegidos por los órganos de la Universidad y por sus compañeros tendrán las siguientes responsabilidades:

- A. Asistir, cuando se le convoque, a las reuniones ordinarias y extraordinarias de los respectivos consejos o comités en los cuales tienen representación.
- B. Transmitir al consejo o comité en el cual tiene participación, de manera respetuosa y fundamentada, las observaciones y peticiones de los estudiantes.
- C. Representar con eficiencia a la comunidad estudiantil, manifestando sus actitudes, tareas y su compromiso con los ideales de la Universidad.

ARTÍCULO 127: DE LAS DISTINCIONES DE LOS ESTUDIANTES REPRESENTANTES. Los representantes estudiantiles que participen en los órganos de gobierno o en otros grupos de participación estudiantil de la Universidad de La Guajira, ejercerán su cargo de manera honorífica y se les hará un reconocimiento de su labor en la hoja de vida. Las distinciones se elaborarán con base en las especificaciones estipuladas por la institución, a través de la Secretaría General de La Universidad de La Guajira.

PARÁGRAFO UNICO: se exceptúa del cargo honorífico al representante ante el Consejo Superior, que si recibe honorarios.

CAPÍTULO XXIV INICIO DEL PROCESO DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 128: INICIO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. El proceso se iniciará de oficio por queja presentada por algún miembro de la comunidad universitaria o a solicitud de un tercero.

ARTÍCULO 129: ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. El procedimiento disciplinario se adelantará mediante las siguientes etapas: Indagación preliminar, investigación disciplinaria y decisión.

ARTÍCULO 130: INDAGACIÓN PRELIMINAR. Cuando no exista certeza sobre la ocurrencia de la conducta, los posibles autores de la misma o la procedencia de la investigación disciplinaria, la Oficina Jurídica dará inicio a la indagación preliminar por un término de sesenta (60) días calendario, quien procederá a solicitar pruebas de oficio y escuchar en versión libre al estudiante. Una vez evaluadas las pruebas recaudadas se tomará la siguiente decisión:

- A. Archivo de las diligencias por parte de la Oficina Jurídica, cuando el hecho denunciado no existió o no se encontró mérito para continuar con la investigación.
- B. Apertura de investigación formal por el Decano de la Facultad a la que pertenece el estudiante.

ACCIÓN DISCIPLINARIA

ARTÍCULO 131: ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria se entenderá como la facultad de que está dotada la Universidad de La Guajira para investigar las faltas consagradas en el presente Acuerdo, identificar a el (los) responsable (s) y aplicarle (s) la sanción que sea procedente.

ARTÍCULO 132: CAMPO DE APLICACIÓN. La acción disciplinaria aplica para todos los estudiantes, es decir el que tenga matrícula vigente en cualquier programa académico hasta tanto no haya recibido el respectivo título o grado.

ARTÍCULO 133: DERECHOS Y PRINCIPIOS RECTORES. La acción disciplinaria estará orientada de manera específica por los siguientes derechos y principios que a continuación se describen:

A. Derechos del Estudiante:

1. Conocer el informe de instrucción y las evaluaciones que se alleguen a la investigación.
2. Ser oído en descargos y a solicitar la práctica de las pruebas que estime necesarias.
3. Ser asistido en su defensa y estar representado.

B. Principios Rectores:³

1. Legalidad.
2. Debido proceso.
3. Reconocimiento de la dignidad humana.
4. Presunción de inocencia.
5. Culpabilidad.
6. Favorabilidad.

ARTÍCULO 134: FALTAS. Son conductas que se encuentran descritas como típicas en el presente estatuto.

A. **CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS.** De acuerdo con su naturaleza, sus efectos, las modalidades y circunstancias del hecho, los motivos determinantes y los antecedentes disciplinarios del estudiante, las faltas disciplinarias serán calificadas como:

LEVES, GRAVES y ESPECIALMENTE GRAVES

B. **CRITERIOS PARA DETERMINACIÓN DE LAS FALTAS.** Las faltas especialmente graves están taxativamente señaladas en este reglamento.

Se determina si la falta es leve o grave con los siguientes criterios:

1. Grado de culpabilidad y de participación.
2. Perturbación del servicio.
3. Falta de consideración y respeto con la Universidad, autoridades académicas, personal docente, administrativo y estudiantes.
4. Reiteración de la conducta.
5. Los motivos determinantes.

PARÁGRAFO 1: Cuando con el hecho se cometieren varias faltas leves, estas se consideran como graves.

ARTÍCULO 135: SANCIONES. Los estudiantes que incurran en faltas disciplinarias serán objeto de acuerdo con la naturaleza de la falta de las siguientes sanciones disciplinarias sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que la falta pueda originar:

- A. **Falta LEVE:** Consiste en amonestación escrita, es decir, llamado de atención que le hace la autoridad o Consejo de Facultad al estudiante explicando el contenido violatorio del régimen disciplinario derivado de su conducta, generando un espacio de reflexión para el estudiante.
- B. **Falta GRAVE:** Se sanciona con: 1- Suspensión de los derechos académicos, por el término de uno (1) a cuatro (4) semestres académicos. 2- Cancelación o no concesión de la matrícula por el término de uno (1) a cuatro (4) periodos académicos y 3- realización de trabajos sociales entre uno (1) a seis (6) meses.
- C. **Falta ESPECIALMENTE GRAVE:** Se sanciona con expulsión de la Universidad.

³ Los cuales se encuentran definidos en el Libro 1, Título 1 de la Ley 734 de 2002.

PARÁGRAFO 1: Si el infractor no estuviere matriculado la sanción será la prohibición de ingresar o reingresar a la Universidad por el mismo periodo de la sanción.

ARTÍCULO 136: CONMUTACIÓN DE LAS FALTAS: Sin perjuicio de la suspensión de los derechos académicos, las sanciones de que trata este artículo se podrán conmutar por trabajos sociales que beneficien a la comunidad universitaria en caso de confesión y/o colaboración que facilite a la Universidad el proceso de investigación correspondiente en consideración a las circunstancias del hecho y los antecedentes del infractor.

PARÁGRAFO 1: La conmutación no se podrá aplicar en los casos de reincidencia o en caso de las conductas especialmente graves previstas en este Reglamento.

PARAGÁRAFO 2: Los trabajos sociales se acordarán libremente entre el infractor y el Director de Bienestar Universitario bajo control y seguimiento de esta dependencia, el cual deberá emitir informes a la facultad al término de los trabajos realizados por el infractor.

ARTÍCULO 137: SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS ACADÉMICOS. Consiste en la inhabilitación o inactividad académica del estudiante a realizar cualquier actividad dentro de la Universidad por el período que determine el fallo correspondiente.

ARTÍCULO 138: CANCELACIÓN O NO CONCESIÓN DE LA MATRÍCULA. Quien haya sido sancionado con la cancelación de la matrícula o no concesión de ésta, quedará fuera de la Universidad para todos los efectos, incluyendo las actividades de extensión mientras esté vigente esta sanción.

ARTÍCULO 139: EXPULSIÓN. Es una sanción por la cual el estudiante pierde definitivamente la calidad de estudiante.

ARTÍCULO 140: DESCRIPCION DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS: Se consideran faltas disciplinaria y se clasifican en:

A. LEVES:

1. Presentarse reiteradamente a clases en compañía de cualquier persona externa a las clases o con mascotas.
2. Promover o ejecutar reiteradamente actos de indisciplina dentro de las clases o durante los períodos de clases.
3. Irrespetar al docente, compañeros y personas que estén al servicio de la institución dentro o fuera de ella.
4. Utilizar teléfonos celulares, dispositivos, mientras el desarrollo de clases o presentación de exámenes.

B. FALTAS GRAVES:

1. Promover o realizar actos de indisciplina que interfieran con el normal funcionamiento de la Universidad o que atenten contra la moral y buenas costumbres de la comunidad, dentro o fuera de la misma o en representación de ella.

2. Participar en riñas con personal interno o externo de la Universidad al interior de la misma.
 3. Escribir grafitis que atenten contra la moral y el buen nombre de las personas y de la Institución.
 4. Causar daño a los elementos y propiedades de la Universidad.
 5. Provocar pánico, interrumpir o impedir injustificadamente clases, eventos académicos, deportivos, culturales, administrativos al interior de la Universidad.
 6. Realizar proselitismo político en las instalaciones de la Universidad que altere las actividades académicas y administrativas.
 7. Prestar el carné que lo acredita como estudiante a personas que no tienen esta calidad.
 8. Utilizar el nombre de la institución para obtener provecho económico.
 9. Usar indebidamente con fines diferentes a los que han sido destinados, las instalaciones, documentos, materiales y bienes muebles e inmuebles de la Universidad o donde ésta realice sus prácticas académicas.
 10. Incumplir las actividades originadas en la vinculación del estudiante a través de resolución, contratos y/o convenios.
 11. Hacer uso indebido de las claves y contraseñas que permitan ingresar a las bases de datos y sistemas de información de la Universidad, así como realizar acciones para acceder a las de los compañeros u otros miembros de la comunidad universitaria.
 12. Comercializar y usar sin autorización las licencias de software de la Institución.
 13. Coartar e impedir la participación de los integrantes de la comunidad universitaria en los procesos electorales de la Universidad.
 14. Cometer fraude o plagio en exámenes u otras pruebas académicas, así como coadyuvar en dicho fraude en trabajos o investigaciones asignados a los estudiantes.
- PARÁGRAFO 1:** Se entiende por plagio la infracción del derecho de autor sobre una obra artística o literaria, que se produce mediante la copia de la misma, sin autorización del dueño o de quién posee los derechos sobre los mismos, y la presentación de la copia como una obra propia.
15. Patrocinar, ayudar o sustraer cuestionarios de exámenes de admisión o académicos.
 16. Comercializar y portar sustancias alcohólicas, psicotrópicas, alucinógenas o tóxicas y/o, medicamentos de control, dentro de la Universidad. Presentarse bajo sus efectos dentro de las instalaciones de la universidad.
 17. Amenazar, coaccionar, agredir, inferir daño, injuriar y/o calumniar directa o indirectamente a las autoridades de la Universidad, sus profesores, estudiantes y personas vinculadas y, así mismo, incurrir en igual conducta con personas no vinculadas a la institución, dentro o fuera de los predios de la Universidad, siempre y cuando en el último caso, estén en representación de la Universidad.

18. Incumplir con los deberes, abuso de los derechos y violación al régimen de las prohibiciones.
 19. Impedir la libertad de aprendizaje mediante coacción física, moral o de cualquier otro tipo.
 20. Beneficiarse de los errores cometidos en las calificaciones o notas obtenidas con los docentes y no informar a las autoridades competentes los beneficios resultantes del sistema en el área de admisiones y registro.
 21. Apropiarse de bienes de la Universidad o que estén bajo su custodia y que pertenezcan a las autoridades académicas, al personal docente, administrativo, a los estudiantes o particulares, cuyo valor no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
 22. El envío de mensajes electrónicos y escritos injuriosos o ajenos al carácter académico.
 23. Presentar y/o adulterar cualquier tipo de documento que sirva de prueba ante la institución o cualquier otra autoridad o entidad externa.
- C. ESPECIALMENTE GRAVES. Son faltas especialmente graves las siguientes:
1. Apropiarse de los bienes de la universidad por un valor que exceda a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigente en adelante.
 2. Dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a las autoridades universitarias, personal docente, administrativo y estudiantil, para obtener beneficios personales o a favor de terceros.
 3. Atentar contra la vida, la integridad física, cometer actos de violencia, contra cualquier integrante de la comunidad universitaria.
 4. Participar o realizar actos de vandalismo, asonada, secuestro o cualquier evento o hecho que tipifiquen delitos sancionables penalmente.
 5. Fabricación, tenencia, uso, almacenamiento, distribución de explosivos, armas de fuego o cualquier otra arma cortante.
 6. Suplantación de persona, la falsificación de documentos, registros (escritos o en medio magnético), exámenes, calificaciones, el uso de documentos supuestos o fingidos y la mutación de la verdad por cualquier otro medio para fines académicos o económicos.
 7. Envío de virus que causen daño a los recursos técnicos y tecnológicos institucionales.
 8. La discriminación contra cualquier miembro de la comunidad universitaria por razones de raza, género, condición social o religiosa.
 9. Faltar a la verdad en declaración rendida dentro de una investigación disciplinaria e imputar falsamente la comisión de una conducta constitutiva de falta disciplinaria contra miembros de la comunidad.
 10. Faltas que atentan contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos, tales como: Hackear directamente o por interpuesta persona, obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o redes de

telecomunicaciones, interceptación de datos informáticos, daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales y suplantación de sitios web para capturar datos personales.

PARÁGRAFO 2: Las sanciones a que se refiere este artículo se aplicará tanto al autor material como al intelectual.

ARTÍCULO 141: PROCEDENCIA DE LAS SANCIONES. La acción disciplinaria y la aplicación de las sanciones serán procedentes aunque el estudiante se haya retirado de la Universidad o ésta se encuentre fuera de funcionamiento, total o parcialmente, por cualquier circunstancia.

ARTÍCULO 142: COMPETENCIA. Las sanciones previstas en este estatuto, serán determinadas por:

- A. Falta Leve con amonestación escrita: El Consejo de Facultad por intermedio del Decano, a través de comunicación.
- B. Faltas graves y especialmente graves: El Consejo Académico, por intermedio del Rector de la Universidad de La Guajira, a través de Resolución.

ARTÍCULO 143: INTEGRACIÓN NORMATIVA. En lo no previsto en este reglamento aplicará lo dispuesto en el Régimen Disciplinario de los docentes y en el Código Disciplinario Único, en lo que no contravenga la naturaleza del derecho disciplinario especial contenido en este Acuerdo.

ARTÍCULO 144: CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD.

1. Orden de autoridad legítimamente constituida.
2. Legítima defensa.
3. Fuerza mayor o caso fortuito.
4. Error invencible o insuperable.
5. Perturbación grave de la conciencia.

ARTÍCULO 145: CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. Se consideran circunstancias agravantes las siguientes:

1. Reincidir en la comisión de faltas de la misma naturaleza.
2. Ejecutar el hecho en complicidad con una o más personas.
3. Cometer la falta aprovechando la confianza depositada.
4. Cometer la falta para ocultar otra.
5. Cuando con la misma acción u omisión, infrinja varias disposiciones del presente Estatuto.
6. Cuando la falta haya sido cometida por un(a) estudiante que se encuentre representando a la Universidad.

ARTÍCULO 146: CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. Se consideran circunstancias atenuantes, las siguientes:

1. No tener antecedentes disciplinarios.
2. La aceptación de la falta evitando la injusta investigación de otra persona.
3. Evitar la consumación del hecho.
4. Confesión.
5. Procurar voluntariamente la disminución o anulación de las consecuencias jurídicas, o evitar la vulneración de los intereses jurídicos protegidos.

ARTICULO 147: PRESERVACION DEL ORDEN INTERNO. Cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado el orden académico, los profesores, directores de programa o los decanos llamaran verbalmente o por escrito la atención al autor del hecho sin necesidad de acudir a formalismo procesal alguno. Este llamado de atención cuando sea por escrito no se anotara en la hoja de vida ni generará antecedente disciplinario.

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO

ARTÍCULO 148: INSTRUCCIÓN. Corresponde al Decano de Facultad respectivo instruir la apertura de la investigación disciplinaria. En el momento en que se acredite que los estudiantes investigados pertenecen a diferentes facultades, el Decano de Facultad remitirá el expediente a la Vicerrectoría Académica para que continúe con la competencia, es decir, la instrucción del caso.

La Apertura de la Investigación Disciplinaria, deberá contener: Descripción de los hechos, solicitud de pruebas, fundamentos jurídicos, descripción de la falta o conducta y resuelve.

PARÁGRAFO 1: La Oficina Jurídica cumplirá con las funciones secretariales y de asesoramiento

PARÁGRAFO 2: Si vencido los términos sin que el estudiante se haga presente para la notificación, se procederá a nombrarle un defensor de oficio, que podrá ser un docente abogado, previa solicitud requerida a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

ARTÍCULO 149: PROCEDENCIA DE LA DECISIÓN DE CARGOS. Cuando se haya recaudado prueba que comprometa la responsabilidad del investigado, el Decano evaluará el mérito de las pruebas y formulará pliego de cargos contra el investigado.

Si no existen pruebas que comprometa la responsabilidad del estudiante, el Decano ordenará el archivo de la actuación.

La decisión que formula cargos deberá contener: Descripción de la falta y la sanción a imponer, pruebas practicadas, fundamentos jurídicos o reglamentarios, análisis jurídico, cargos y formulación de los cargos.

ARTÍCULO 150. DESCARGOS: Notificado los cargos, el estudiante podrá presentar dentro de los diez (10) días siguientes, sus respectivos descargos.

PARÁGRAFO 1: Si el estudiante investigado es menor de edad, los descargos debe rendirlos en presencia de por lo menos uno de sus padres o en ausencia de éstos, quien lo represente legalmente.

ARTÍCULO 151: PERIODO PROBATORIO. Presentados los descargos, el Decano, procederá a practicar las pruebas que estime conducentes o las que solicite el estudiante en su descargo, dentro de los treinta (30) días calendarios.

ARTÍCULO 152: INFORME DE INSTRUCCIÓN. Una vez vencido el periodo probatorio el Decano presentará el informe contentivo de la instrucción al órgano competente, es decir, al **Consejo de Facultad**: Si se trata de faltas leves y al **Consejo Académico**: Si se trata de faltas graves o especialmente graves.

ARTÍCULO 153: DECISIÓN: Se procederá a citar a Audiencia de Decisión ante el Consejo respectivo al estudiante o su apoderado, para que presente los alegatos de conclusión. En todo caso, el órgano respectivo, podrán practicar las pruebas pertinentes y conducentes que consideren necesarias para de tomar la decisión. Todo lo cual obrará en Acta la cual será remitida a la Oficina Jurídica para que elaboren la respectiva resolución para la firma del Rector.

ARTÍCULO 154: SUSPENSIÓN PROVISIONAL: De manera excepcional y cuando existiera prueba siquiera sumaria de la responsabilidad de la conducta, se podrá aplicar la medida de suspensión provisional de los derechos académicos a los estudiantes que se encuentren en proceso o trámite de grado, cuando se investiguen por faltas graves y especialmente graves.

ARTÍCULO 155: REINTEGRO DEL SUSPENDIDO: Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, se revocará esta decisión en cualquier momento por quien la profirió. Cuando la investigación termine por fallo absolutorio o decisión de archivo o de terminación del proceso o cuando expire el término de suspensión sin que se hubiere proferido fallo de primera o única instancia.

ARTÍCULO 156: TRÁMITE DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL: Quien haya asumido la competencia bien sea el Decano de Facultad o Vicerrectoría Académica, podrá ordenar de manera preventiva mientras concluye la investigación, la suspensión provisional de los derechos académicos de los estudiantes investigados, por el término de treinta (30) días hábiles prorrogables por una sola vez por el mismo término.

PARÁGRAFO 1: La suspensión provisional se adoptará mediante resolución motivada.

PARÁGRAFO 2: Ordenada la medida preventiva de suspensión provisional por el competente; se llevará el caso ante el Consejo Académico, en el término de diez (10) días hábiles, quien formulará cargos en audiencia.

PARÁGRAFO 3: En la audiencia, el investigado o su apoderado presentarán de manera verbal o por escrito sus alegatos de conclusión. Posteriormente, se proferirá Decisión de primera instancia por parte del Consejo Académico. Se interpondrá de manera verbal o por escrito en la misma audiencia recurso de Apelación el cual se resolverá dentro del término de 10 días por el Consejo Superior.

ARTÍCULO 157: EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN: Una vez adoptada la decisión de sanción, ésta será vigilada para su cumplimiento por la Vicerrectoría Académica.

ARTÍCULO 158: REGISTRO DE LA SANCIÓN: Será registrada por la Oficina de Admisiones y Registro para efectos de los antecedentes y datos personales del estudiante.

ARTÍCULO 159: ACOMPAÑAMIENTO. Todas las diligencias y actuaciones que se surtan en el presente trámite disciplinario, serán asesoradas y tendrán el acompañamiento de la Oficina Jurídica.

ARTÍCULO 160: RECURSOS. Contra los actos que impongan las sanciones de que trata este Reglamento procederá el recurso de apelación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o desfijación del edicto, ante la autoridad superior que impuso la sanción.

La interposición del recurso se deberá hacer por escrito consignando las razones respectivas y las pruebas que se quieran hacer valer.

ARTÍCULO 161: NOTIFICACIONES.

- A. NOTIFICACIÓN PERSONAL:** Se notificarán personalmente los autos de apertura de indagación preliminar, investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo. En caso que lo amerite, por intermedio del Consejo de Facultad o Director Provincial.

PARÁGRAFO 1: Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se surtirá la notificación personal.

- B. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS.** Las decisiones que deban o no notificarse personalmente podrán ser enviadas a la dirección de correo electrónico del estudiante o de su defensor. La notificación se entenderá surtida en la fecha en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.

- C. NOTIFICACIÓN DE DECISIONES INTERLOCUTORIAS.** Proferida la decisión, a más tardar al día siguiente se librará comunicación con destino al estudiante que deba notificarse; si éste no se presenta a la Oficina Jurídica quien cumple funciones secretariales, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, se procederá a notificar por estado o edicto en la cartelera de la Oficina Jurídica.

PARÁGRAFO 1: En todo caso, los secretarios encargados de la notificación aprovecharán la presencia de los estudiantes en las clases para la entrega de la comunicación antes mencionada e incluso, para efectuar la diligencia de notificación personal, especialmente, cuando se trate del pliego de cargos. En la comunicación se indicará la fecha de la providencia y la decisión tomada.

- D. NOTIFICACIÓN EN ESTRADO.** Las decisiones que se profieran en audiencia pública o en el curso de cualquier diligencia de carácter verbal se consideran notificadas a todos los sujetos procesales inmediatamente se haga el pronunciamiento, se encuentren o no presentes.

- E. NOTIFICACIÓN POR EDICTO.** Los autos que deciden la apertura de indagación preliminar e investigación y fallos que no pudieren notificarse personalmente se notificarán por edicto. Para tal efecto, una vez producida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinado, por un medio eficaz, a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer. Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación.

PARÁGRAFO 1: Si vencido el término de ocho (8) días a partir del envío de la citación, no comparece el citado, en la Oficina Jurídica quien funge como Secretaría del respectivo órgano, se fijará edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia.

- F. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE.** No siendo posible la notificación personal o si fuese irregular respecto de decisiones o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efectos, si el estudiante o su defensor no reclama y actúa en diligencias posteriores o interpone recursos contra ellas o se refiere a las mismas o a su contenido en escritos o alegatos verbales posteriores.

- G. COMUNICACIONES.** Se debe comunicar al quejoso la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco

días, después de la fecha del envío de la comunicación. Las decisiones no susceptibles de recurso se comunicarán por el medio más eficaz y de ello se dejará constancia en el expediente.

ARTICULO 162: PRESCRIPCIÓN. La acción disciplinaria prescribirá en el término de cinco (5) años, contados a partir del último acto constitutivo de la falta, término dentro del cual deberá imponerse la sanción disciplinaria a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 163: ADOPCIÓN DE GUÍA. Adóptese como derrotero a seguir dentro de los procesos disciplinarios al interior de la Universidad en lo que corresponda, la Resolución No. 0462 de mayo 2 de 2016, suscrita por el Rector de la Universidad, por medio del cual se modifica la composición del grupo de trabajo de control interno disciplinario creado mediante Resolución No. 0852 de julio 11 de 2005, se asignan funciones a los integrantes y se dictan otras disposiciones.

ARTÍCULO 164: VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias, el Acuerdo No. 005 de 1986, Modificado por el Acuerdo No. 004 de 1987 y el Acuerdo 013 de 2011, el Acuerdo 023 de 2018, Acuerdo 007 de 199 Artículo primero (incisos A,B,C,D,FG) y los artículos del 4 al 9.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Riohacha, a los tres (3) días del mes de Diciembre de 2018.


WILSON ROJAS VANEGAS
Gobernador (E) Presidente


LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ
Secretaria General

beramaestredaza